

ALGEMENE VOORWAARDEN
MARKETPLAATS FLEEQUID®MARKETPLACE

Samenvatting

1. -DEFINITIES	2
2. DOELEINDEN	6
3. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN	8
4. REGISTRATIE EN TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE MARKETPLACE	9
5. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKERS	13
6. VOORWAARDEN VOOR DE VOORGESTELDE VEILING VAN VOERTUIGEN	13
7. VEILING	19
8. TOEWIJZING	21
9. VOORWAARDEN BETREFFENDE DE AANKOOP VAN VOERTUIGEN DOOR FLEEQUID BIJ DE VERKOPER MET HET OOG OP DOORVERKOOP AAN DE UITEINDELIJKE KOPER	23
10. VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DOORVERKOOP VAN VOERTUIGEN DOOR FLEEQUID AAN DE UITEINDELIJKE KOPER	26
11. VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIRECTE VERKOOP VAN VOERTUIGEN DOOR DE VERKOPER AAN DE KOPER WANNEER FLEEQUID ALS LOUTER TUSSENPERSOON OPTREEDT	30
12. VOORWAARDEN INZAKE UITSLUITING VAN GARANTIES EN VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR FLEEQUID VOOR HET DOORVERKOOPT PROCES VAN VOERTUIGEN	31
13. KLACHTEN	32
14. VERBINDINGSCLAUSULE	34
15. TOEPASSELIJK RECHT, TAAL EN BEVOEGDE RECHTBANK	35
16. COMMUNICATIE	35

1. DEFINITIES.

In aanvulling op de overige definities in deze "Algemene voorwaarden" hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

- a. **"Koper(s)"**: betekent de Bieder die aan het einde van de Veiling het hoogste Bod (Hoogste Bod) heeft uitgebracht en van Fleequid de bevestiging van toewijzing heeft ontvangen, nadat is vastgesteld dat de Reserveprijs is overschreden of de Bieder een, eventueel tegenvoorstel van de Verkoper heeft aanvaard. Deze partij wordt door de daadwerkelijke koper van het Voertuig door het Voertuig aan te kopen van Fleequid, handelend als verkoopcommissienair van de Verkoper of, - in gevallen waarin Fleequid optreedt als louter tussenpersoon -, door het Voertuig rechtstreeks van de Verkoper te kopen. Deze term verwijst steeds naar de daadwerkelijke Koper, een partij die verschilt van Fleequid.
- b. **"Toewijzing"**: de situatie waarin de Bieder zich aan het einde van een Veiling bevindt, nadat hij - eventueel na één of meerdere biedingen- het hoogste Bod heeft uitgebracht (Hoogste Bod). Het toewijzingsproces wordt volledig geregeld door Art. 8) van deze Algemene Voorwaarden.
- c. **"Veiling(en)"**: het proces van elektronische verkoop dat via de Marketplace wordt uitgevoerd, waarbij een of meer biedingen worden uitgebracht en dat eindigt met de toewijzing. In gevallen en onder de voorwaarden vermeld in deze AV leidt dit tot de verkoop van het Voertuig aan de hoogste Bieder.
- d. **"Veilingbasis"**: de minimumprijs van het Voertuig waarboven potentiële Kopers biedingen kunnen uitbrengen of nieuwe biedingen kunnen doen op de Marketplace.
- e. **"Commissies"**: de commissies die zowel de Verkoper als de Koper aan Fleequid verschuldigd zijn voor de aan- en verkoop van Voertuigen via de Marketplace of de door Fleequid aangeboden handelsdiensten en -systemen. Tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen Fleequid en de partijen, of tenzij anders bepaald in de bijzondere veilingvoorwaarden, worden deze vergoedingen bepaald door Fleequid overeenkomstig het Fleequid-tarief dat gepubliceerd en raadpleegbaar is op de Marketplace via de volgende links: <https://fleequid.com/en/pricing-seller> en <https://fleequid.com/en/pricing-buyer>. Met betrekking tot de berekening van de Reserveprijs worden uitsluitend de Vergoedingen in aanmerking genomen die contractueel ten laste van de Verkoper komen, zoals vastgesteld in het Fleequid-tarief.
- f. **"Algemene voorwaarden"** of **"AV"**: deze algemene voorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd in de daartoe bestemde sectie van de Marketplace, regelen de rechtsverhouding tussen Fleequid en alle gebruikers.
- g. **"Bijzondere veilingvoorwaarden"**: eventuele specifieke contractuele bepalingen die, ook in afwijking van deze AV, de regels vaststellen voor de toewijzing van bepaalde Voertuigen binnen de specifieke secties van de Marketplace die aan een of meer Veilingen zijn gewijd. De Bijzondere Veilingvoorwaarden, indien van toepassing, kunnen worden geraadpleegd in de sectie van de Marketplace die aan de Veiling is gewijd. Zij kunnen, bij wijze van voorbeeld maar niet uitsluitend, bijzondere garantievoorwaarden bevatten, beperkingen opleggen aan het

uitbrengen van biedingen door Gebruikers die aan specifieke vereisten moeten voldoen, specifieke termijnen of wijzen van levering van de Voertuigen bepalen.

Vergoedingen of kosten die op de betreffende Veiling van toepassing zijn. De hiërarchische verhouding tussen de bijzondere Veilingvoorwaarden, deze AV en eventuele andere Specifieke Voorwaarden of contractuele bepalingen worden geregeld door Art. 3.3) van deze AV.

h. "**Specifieke voorwaarden**": aanvullende voorwaarden op deze AV, die van toepassing zijn op bepaalde categorieën van Voertuigen of Diensten die op de Marketplace worden aangeboden. De verhouding tussen de Specifieke Voorwaarden, deze AV en eventuele andere contractuele bronnen wordt geregeld door Art.

3.3) van deze AV.

i. "**Overeenkomst(en)**": afhankelijk van het geval, de contractuele rechtshoudingen die worden beheerst door deze AV, alsmede door eventuele Bijzondere veilingvoorwaarden en specifieke voorwaarden. De overeenkomst regelt de aan- en verkoop van Voertuigen door de Verkoper aan Fleequid, handelend als verkoopcommissionair van de Koper, alsmede de wederverkoop van Voertuigen door Fleequid, als aankoopcommissionair aan de Koper die als opdrachtgever van de aankoop optreedt. De overeenkomst kan ook de rechtstreekse overdracht van Voertuigen van de Verkoper aan de Koper regelen in gevallen waarin Fleequid optreedt als louter Tussenpersoon. Dergelijke overeenkomsten kunnen mondeling of door een andere vormen van wilsuiking tot stand komen, en Fleequid vereist niet noodzakelijk dat ze in schriftelijke vorm worden gesloten.

j. "**Consument(en)**": de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met enige bedrijfs-, handels- of beroepsactiviteit die hij eventueel uitoefent, in de zin van artikel 3 van Wetsdecreet 6 september 2005, nr. 206.

k. "**Zekerheidsstelling**": een geldbedrag dat de Bieder bij het uitbrengen van een bod tijdens de veiling aan Fleequid moet voldoen als waarborg voor de ernst van het Bod.

l. Fleequid</2136>": verwijst voornamelijk naar de vennootschap Adorea S.r.l., met statutaire zetel in Via Provinciale per Bizzarone, 43 – 22077 Olgiate Comasco (CO), fiscaal nummer en btw-nummer 04114790134, ingeschreven in het handelsregister van Como onder nr. 420825, e-mail info@fleequid.com, houder van het merk Fleequid®. De term kan ook verwijzen naar andere rechtspersonen die gelieerd zijn aan of door Adorea S.r.l. zijn aangewezen voor de aan- en verkoop van Voertuigen. Indien de verkoop wordt verricht via een andere rechtspersoon dan Adorea S.r.l., verbindt Fleequid zich ertoe om de Gebruikers in de desbetreffende contractuele en fiscale documenten te informeren over de identificatiegegevens van de rechtspersoon bij de transactie betrokken is. Deze gegevens kunnen naar uitsluitend goeddunken van Fleequid worden vastgesteld: Vooraf, door deze mee te delen aan de Verkoper op het moment van de aanvaarding van het Verkoopvoorstel en aan de Koper in het Veilingformulier; of achteraf, bij de sluiting van de overeenkomst, door middel van een eenvoudige verwijzing naar de rechtspersoon de fiscale documenten van de verkoop. Gebruikers aanvaarden dat een dergelijke operationele structuur, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, dochterondernemingen, gelieerde vennootschappen of andere rechtspersonen kan omvatten die formeel zijn opgericht en aan Fleequid zijn toe te rekenen, met in begrip van vennootschappen met zetel e in het buitenland. Daarnaast valt de verkoop beheerst door de fiscale wetgeving die van toepassing is in het land

waar de rechtspersoon die de betreffende transactie betrokken is, zijn zetel heeft. Ten slotte, in het kader van de wederverkoop, wanneer Fleequid wordt aangeduid als formele Koper of Verkoper, mag zij nooit worden verward met de daadwerkelijke Koper of Verkoper.

m. **"Bezware(n)"**: elke vorm van last of beperking, zekerheidsrecht, pandrecht, executoriaal beslag, contractuele verplichting, eigendomsvoorbehoud, verplichting inzake belastingen of rechten,, hypotheek, retentierecht of andere bezwaring, van welke aard dan ook, die op het Voertuig rust en die het juridische verkeer of de verkoopbaarheid ervan kan verhinderen of bemoeilijken. Elke specifieke eigenschap van het Voertuig die het "vrije verkeer" van het Voertuig binnen de Europese Unie, verhindert, of het ontbreken van "CE-certificering" overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie, indien vereist, wordt beschouwd als een bezwaring.

n. **"Louter tussenpersoon"**: de situatie waarin Fleequid uitsluitend optreedt als bemiddelaar in het veilingproces, geen wederverkoop verricht en aldus de overdracht en facturering van voertuigen rechtstreeks tussen de verkoper en de koper mogelijk maakt.

o. **"Marketplace"**: veilingplatformen en andere soorten platformen, apps, websites en geïntegreerde diensten (ook beschikbaar binnen apps, websites en diensten van andere ondernemingen) die een online Marketplace vormen waar Gebruikers, in de gevallen en onder de voorwaarden vastgesteld in deze AV en andere in andere vooraf goedgekeurde en toepasselijke contractuele regelingen,, Voertuigen kunnen kopen en verkopen, alsook de overige door Fleequid aangeboden Diensten kunnen aanvragen en/of gebruiken. Daaronder in het bijzonder de website van Fleequid, die toegankelijk is via het volgende adres: <https://www.fleequid.com>.

p. **"Bod(en)"**: de aankoopbiedingen die door de Bieders tijdens de Veiling worden uitgebracht, met als doel de aankoop van het Voertuig tegen een bepaalde prijs voor te stellen.

q. **"Bieder(s)"**: elke Professionele Gebruiker die deelneemt aan de Veiling door een of meer biedingen uit te brengen die gericht zijn op de toewijzing van een of meer Voertuigen. De Bieder wordt Koper op het moment dat de definitieve toewijzing van het Voertuig in zijn voordeel plaatsvindt.

r. **"Partijen"**: betekent gezamenlijk Fleequid, de Verkoper, de Bieder en/of de Koper.

s. **"Toewijzingsprijs"**: de prijs die overeenkomt met het hoogste Bod, dat gelijk is aan of hoger is dan de Reserveprijs die door Fleequid is vastgesteld op basis van de Verkoper bepaalde PMIV , of die nadien door de Verkoper of de Koper is aanvaard (in geval dat de Bieder een tegenvoorstel van de Verkoper heeft aanvaard). Bij deze prijs verricht Fleequid de bindende toewijzing voor zowel de Verkoper als de Koper aan het einde van de veiling

t. **"Minimum Verkoopverplichting" (PMIV)**: de in euro's uitgedrukte prijs die door de Verkoper bij het doen van het Verkoopvoorstel wordt vastgesteld en die de minimale netto-opbrengst vertegenwoordigt die de Verkoper met de verkoop van het Voertuig wenst te realiseren. De PMIV moet aan Fleequid worden meegedeeld op het moment van Verkoopvoorstel en is bindend; eventuele wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangebracht en slecht vóór de aanvang van de Veiling.

u. **"Reserveprijs" (PR)**: de bruto veilingwaarde die door Fleequid wordt vastgesteld op basis van de door de Verkoper bepaalde PMIV en de Verkoper toerekenbare commissies zoals vastgesteld in het Fleequid-tarief. Het PR vertegenwoordigt de minimumprijs waartegen of

waarboven de Verkoper onvoorwaardelijk en onherroepelijk instemt met de verkoop van het Voertuig aan het

einde van de Veiling, waarbij wordt waarborgt dat de netto-opbrengst van de Verkoper bij overschrijding van de PR ten minste gelijk is aan de PMIV.

v. **"Professional(s)"**: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten, of een tussenpersoon daarvan, met uitzondering van Consumenten. Onder deze definitie vallen tevens "micro-ondernemingen", d.w.z. entiteiten, vennootschappen of verenigingen die, ongeacht hun rechtsvorm, een economische activiteit uitoefenen, ook op individuele of familiebasis, waarbij minder dan tien personen werkzaam zijn en waarvan de jaarlijkse omzet of het jaarlijkse balanstotaal niet hoger is dan 2 miljoen euro, overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de bijlage bij Aanbeveling nr. 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 en Wetgevingsdecreet nr. 206/2005, artikel 18, letter d-bis (Consumentenwetboek).

w. **"Verkoopvoorstel"**: de plaatsing waarmee de Verkoper, zelfstandig of met ondersteuning van Fleequid, een of meer Voertuigen te koop aanbiedt in een Veiling, of via een andere procedure op de Marketplace.

x. **"Hoogste bod"**: het hoogste bedrag van alle biedingen die door Bieders aan het einde van de Veiling zijn uitgebracht, inclusief eventuele verhogingen. In het geval dat Fleequid, in overeenstemming met deze AV, het recht heeft om één of meer Toewijzingen te annuleren, wordt het Hoogste bod vastgesteld met uitsluiting van de waarde van de biedingen die betrekking hebben op eerdere geannuleerde Toewijzingen.

y. **"Wederverkoop"**: aan het einde van de Veiling waaruit een onvoorwaardelijke verkoopbelofte van de Verkoper en een onvoorwaardelijke aankoopbelofte van de Koper voortvloeit, het proces, dat ook kan plaatsvinden in de vormen bedoeld in artikel 1395 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, waarbij Fleequid, indien het Voertuig nog niet haar eigendom is en zij niet optreedt als louter Tussenpersoon, het Voertuig van de Verkoper koopt tegen de Toewijzingsprijs en het vervolgens doorverkoopt aan de uiteindelijke Koper.

z. **"Dienst(en)"**: de diensten, zowel offline als online, die door Fleequid aan Gebruikers ter beschikking kunnen worden gesteld en die onderworpen zijn aan Tarieven (zoals bijvoorbeeld transport- en logistieke diensten voor Voertuigen, en andere diensten die op de Marketplace worden vermeld), met uitsluiting van de diensten van bemiddeling bij de aan- en verkoop van Voertuigen op de Marketplace, die onderworpen zijn aan Commissies.

aa. **"Technische Specificaties"**: het geheel van informatie die door de Verkoper wordt verstrekt, of door Fleequid wordt vermeld en door de Verkoper is goedgekeurd, betreffende de technische en administratieve kenmerken van elk van de Voertuigen die op de Marketplace te koop worden aangeboden.

bb. **"Fleequid-tarief"**: het geheel van voorwaarden dat de berekening regelt, ook uitgedrukt als een percentage van de Toewijzingsprijs, van de Commissies die aan Fleequid verschuldigd zijn, zowel door de Verkoper als door de Koper, op het moment van de Toewijzing van één of meer Veilingen. Het Fleequid-tarief kan worden geraadpleegd via de volgende links: <https://fleequid.com/en/pricing-seller> en <https://fleequid.com/en/pricing-buyer>.

cc. **"Tarieven"**: de vergoeding, te onderscheiden van Commissies, die aan Fleequid

verschuldigd is voor de levering van een of meer Diensten die door Gebruikers worden
aangevraagd.

dd. "**Gebruiker(s)**": elke Professional, eenmanszaak of rechtspersoon die het registratieproces op de Marketplace heeft voltooid, of zich daar anderszins bij heeft aangesloten door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, teneinde toegang te krijgen tot, gebruik te maken van of deel te nemen aan de Veilingen op de Marketplace van Fleequid, met als doel de aankoop of verkoop van Voertuigen aan te bieden of gebruik te maken van de door Fleequid aangeboden Diensten waaronder Verkopers, Bieders en Kopers.

ee. "**Voertuig(en)**": elk motorvoertuig, nieuw of gebruikt, dat door verkopers op de Marketplace wordt verkocht of geplaatst, met inbegrip van -maar niet beperkt tot- bussen, vrachtwagens, bestelwagens, personenauto's en andere vervoermiddelen.

ff. "**Verkoper(s)**": elke Professional die gebruik maakt van de verkoopdiensten van Fleequid en die zijn voertuigen te koop aanbiedt. Deze term verwijst altijd naar de materiële Verkoper, een andere partij dan Fleequid. In het geval dat Fleequid in het kader van de wederverkoop als formele verkoper optreedt, wordt zij steeds aangeduid als Fleequid.

Elke verwijzing in deze AV naar "**dagen**" moet worden verstaan als een verwijzing naar werkdagen, waarbij "**werkdagen**" moet worden verstaan: de weekdays van maandag tot vrijdag, van 8:30 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 18:00 uur, met uitzondering van nationale feestdagen in Italië. De toepasselijke tijdzone is die van statutaire zetel van Fleequid.

2. DSTELLINGEN.

2.1 Fleequid is een professionele dienstverlener die actief is in het beheer van grote wagenparken en beschikt over gespecialiseerde expertise op het gebied van waardebeoordeling en optimalisatie, onder meer door middel van het innemen, taxeren, afstoten en verkopen van bedrijfsvoertuigen. Fleequid is onder meer een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2022/2065 van 19 oktober 2022, Richtlijn 2000/31/EG en artikel 1, lid 1, onder b), van Richtlijn (EU) 2015/1535. Zij heeft een online marktplaats (Marketplace) ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd waarop elke gebruiker Voertuigen kan kopen en/of verkopen en andere door Fleequid aangeboden Diensten kan aanvragen en/of gebruiken. De Marketplace functioneert met name als een veilingplatform dat Verkopers de mogelijkheid biedt om de beschikbaarheid van voertuigen voor verkoop te publiceren en Kopers de mogelijkheid biedt om, ook door middel van verhogingen, biedingen uit te brengen.

2.2 Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het vastleggen van de wijze en de voorwaarden waaronder Gebruikers toetreden tot en gebruik kunnen maken van de Marketplace, Fleequid opdragen Voertuigen te kopen of verkopen via Veiling, Koop- en Verkoopovereenkomsten kunnen sluiten, en aanvullende Diensten kunnen aanvragen en verkrijgen.

2.3 Gebruikers erkennen en aanvaarden dat, behoudens de gevallen waarin Fleequid optreedt als louter Tussenpersoon (zie art. 2.6 hieronder), de Veilingen steeds worden uitgevoerd door Fleequid, handelend in eigen naam maar voor rekening van de Gebruikers, op basis van een onherroepelijk volmacht om respectievelijk te kopen of te verkopen, overeenkomstig art. 1703 en volgende van het Italiaans Burgerlijk Wetboek. Meer in het

bijzonder, wanneer een Gebruiker op de Marketplace optreedt is als Verkoper door een Verkoopvoorstel voor een Voertuig te plaatsen, verleent hij aan Fleequid - die deze opdracht aanvaardt- de volmacht om, overeenkomstig artikel 1731 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, in naam van laatstgenoemde en voor rekening van eerstgenoemde de telkens aangeduide Voertuigen te verkopen tegen de Toewijdingsprijs.

(d.w.z.: *a.* overeenkomend met de waarde van het Hoogste bod wanneer dit hoger is dan de door de verkoper vooraf aangegeven Reserveprijs; *b.* overeenkomend met de waarde van het Hoogste bod dat lager is dan die Reserveprijs, maar na de Veiling alsnog uitdrukkelijk door de Verkoper is aanvaard; of,

c. overeenkomend met de waarde van het tegenvoorstel dat door de verkoper aan de bieder is gedaan en door de bieder is aanvaard). In het andere geval, wanneer een Gebruiker op de Marketplace optreedt als Bieder, verleent hij aan Fleequid, -die deze opdracht aanvaardt- een onherroepelijke volmacht om, voor zijn rekening maar in naam maar in naam van Fleequid, één of meerdere Voertuigen te kopen tegen de Toewijzingsprijs die wordt vastgesteld aan het einde van de Veilingprocedure.

2.4 Gebruikers erkennen en aanvaarden dat Fleequid in het algemeen optreedt als commissionair voor zowel de Bieder als de Verkoper, en in geval van Toewijzing, van beide Commissies vordert en ontvangt g. De Gebruikers machtigen Fleequid uitdrukkelijk omkoop- en verkoopovereenkomsten te sluiten overeenkomstig artikel 1395 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, en erkennen en aanvaarden dat Fleequid geen invloed heeft op de inhoud van de telkens tot stand gekomen koop- en verkoopovereenkomsten, aangezien Minimale verkoopverplichting (PMIV) voor elk Voertuig uitsluitend wordt vastgesteld door de Verkoper, terwijl de Reserveprijs (PR) vervolgens door Fleequid wordt bepaald op basis van de PMIV en het Fleequid-Tarief, teneinde te waarborgen dan de Verkoper, bij overschrijding van de PR, een netto-opbrengst ontvangt die ten minste gelijk is aan de PMIV. De Toewijzingsprijs wordt bepaald tijdens de Veilingprocedure, steeds door de Koper, door middel van het uitbrengen van de biedingen en eventuele verhogingen. Met het oog op het voorgaande erkennen en aanvaarden de Partijen uitdrukkelijk dat de feitelijke werkingsmodaliteiten van de Marketplace, en het daaraan verbonden verkoopproces via Veiling, adequate en voldoende voorwaarden vormen, vergelijkbaar met die genoemd in het derde lid van artikel 1515 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, voor de autonome en onafhankelijke vaststelling van de essentiële inhoud van de koop- en verkoopovereenkomst, met uitsluiting van enig belangenconflict aan de zijde van Fleequid.

2.5 Op voorwaarde dat het Voertuig het voorwerp uitmaakt van een definitieve toewijzing aan het einde van een Veiling en dat de in artikel 6.8 hieronder vermelde voorwaarden zijn vervuld, verricht Fleequid de overdracht van de Voertuigen en de toerekening van de opgedragen koop- en verkooptransactie aan haar opdrachtgevers, in de regel door middel van Wederverkoop. De partijen erkennen dat de Wederverkoop door Fleequid uitsluitend plaatsvindt met het doel de toerekening van de koop- en verkoopovereenkomst aan de respectieve vertegenwoordigde partijen (namelijk de verkoper en de koper) mogelijk te maken. Om deze Wederverkoop te realiseren, koopt Fleequid de Voertuigen van de Verkoper en draagt deze over aan de toegewezen Koper (verkoop van een nog niet-eigen goed overeenkomstig artikel 1478 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek). Daarom geldt dat, op het moment dat een Voertuig wordt toegewezen op de Marketplace, onder de voorwaarden en bepalingen in deze AV, eventuele Specifieke Voorwaarden, eventuele Bijzondere Veilingvoorwaarden of andere toepasselijke contractuele afspraken, de Verkoper gehouden is

de eigendom van het Voertuig aan Fleequid over te dragen en de Koper verplicht is datzelfde Voertuig van Fleequid te kopen, onder de voorwaarden die voortvloeien uit de toewijzing.

2.6 Onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in de voorgaande alinea, en in alle gevallen waarin Fleequid naar eigen en uitsluitend goedddunken, zelfs na de Toewijzing, beslist om niet over te gaan tot

Wederverkoop, maar om te handelen als louter Tussenpersoon, vindt de overdracht van de Voertuigen rechtstreeks plaats van de Verkoper aan de Koper. In dat geval behoudt Fleequid het recht op Commissies van beide partijen en wordt de koop- en verkoopovereenkomstcontract geacht rechtstreeks tussen Verkoper en Koper tot stand te zijn gekomen, met bemiddeling van Fleequid.

3. Deze Algemene Voorwaarden

3.1 Door zich te registreren of eenvoudigweg gebruik te maken van de Marketplace, aanvaarden Gebruikers uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden en verbinden zij zich ertoe uitsluitend daaraan gebonden te zijn. De algemene voorwaarden (van levering, aankoop, enz.) die eventueel door Gebruikers worden voorgesteld, met name wanneer zij afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, worden door Fleequid niet als aanvaard of geldig beschouwd. Eventuele algemene voorwaarden die door de Gebruikers worden voorgesteld, worden slechts als geldig en bindend beschouwd indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd door Fleequid, na goedkeuring van deze Algemene Voorwaarden en mits Fleequid daarbij duidelijk heeft aangegeven te willen afwijken van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Fleequid behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken eenzijdig te wijzigen, hetzij om nieuwe producten of diensten te introduceren, hetzij om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen. Eventuele wijzigingen worden ten minste 30 dagen voordat zij van kracht worden op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de gebruikers meegedeeld, tenzij anders is bepaald voor lopende veilingen en tenzij de gebruiker de wijziging vóór het verstrijken van deze termijn uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen die worden vereist door de wet of door de bevoegde autoriteiten zijn in elk geval onmiddellijk van toepassing en hebben een terugwerkende kracht. Fleequid houdt een archief bij van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden en van het Fleequid-tarief. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot deze eerdere versies door contact op te nemen met de klantenservice. Eenzijdige wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen door Fleequid op een of meer van de volgende manieren aan Gebruikers worden meegedeeld: a) E-mail - Er wordt een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan het account van de Gebruiker, met daarin een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen en een link om de bijgewerkte Algemene Voorwaarden en het Fleequid-tarief te bekijken; b) Kennisgeving - Bij de eerstvolgende aanmelding van de Gebruiker op het Fleequid-platform kan een melding worden weergegeven die de Gebruiker informeert over de aanstaande wijzigingen en een link bevat om de bijgewerkte Algemene Voorwaarden en het Fleequid-tarief te bekijken; c) Publicatie op de Marketplace - Op de homepage van de Fleequid-website wordt een aankondiging geplaatst die de aanstaande wijzigingen vermeldt en een link bevat naar de bijgewerkte Algemene Voorwaarden en het Fleequid-tarief. Indien een Gebruiker de wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden of in het Fleequid-tarief niet aanvaardt, heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst zonder boete terug te trekken. Gebruikers kunnen dit recht uitoefenen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de wijzigingen, of – bij gebreke

daarvan - binnen 30 dagen na publicatie van de bijgewerkte Algemene Voorwaarden op de Marketplace. Opzegging kan worden gedaan door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het e-mailadres: withdrawal@fleequid.com. Na ontvangst van de kennisgeving van opzegging zal Fleequid het profiel van de Gebruiker dat is gekoppeld aan de Marketplace verwijderen, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen.

en overeenkomstig art. 4.11), waarbij de niet-ongewijzigde versie van deze AV wordt toegepast op nog niet afgeronde rechtsverhoudingen, mits deze door de Gebruiker zijn aangegaan vóór de datum waarop de wijzigingen van de AV zijn meegedeeld. Gebruikers zijn verplicht om vóór het uitbrengen van een bindend Bod de geldende versie van deze Algemene voorwaarden te controleren door de desbetreffende sectie van de Marketplace te raadplegen. Het gebruik van de Marketplace of van enige door Fleequid aangeboden dienst geldt als bewijs van aanvaarding van de aangebrachte wijzigingen. In het geval van een geschil over de versie of de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst, moeten Gebruikers bewijzen dat zij, ondanks alle redelijke inspanningen, niet in staat zijn geweest om de toepasselijke Algemene Voorwaarden in te zien, ondanks het raadplegen van de desbetreffende sectie van de Marketplace en het tijdig indienen van een schriftelijk verzoek aan Fleequid, alvorens enig bezwaar, verzoek of klacht in te dienen.

3.3 Specifieke Voorwaarden en/of Bijzondere Veilingvoorwaarden en/of individuele overeenkomsten kunnen de verhouding tussen Fleequid en bepaalde Gebruikers, of tussen Gebruikers onderling, regelen met betrekking tot alle of bepaalde Voertuigen, Veilingen en Diensten die beschikbaar zijn op de Marketplace. Wanneer een of meer van de hierboven genoemde mogelijke contractuele regelingen op de overeenkomst van toepassing zijn,, erkennen de Gebruikers voor deze regelingen de volgende rangorde van voorrang: 1) Bijzondere veilingvoorwaarden: Deze voorwaarden hebben de hoogste prioriteit binnen de hiërarchie. Wanneer zij zijn vastgesteld voor een of meer Veilingen, hebben zij voorrang op alle andere specifieke Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 2) Specifieke voorwaarden: Deze voorwaarden hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden, maar zijn ondergeschikt aan de Bijzondere Veilingvoorwaarden wanneer deze van toepassing zijn. 3) Individuele overeenkomsten: Individuele, schriftelijk vastgelegde en door Fleequid goedgekeurde overeenkomsten met één of meerdere Gebruikers kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden in de verhouding tussen Fleequid en deze specifieke Gebruikers, maar niet van de Bijzondere Veilingvoorwaarden, tenzij in deze individuele overeenkomsten uitdrukkelijk is vermeld dat daarvan eveneens wordt afgeweken 4) Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden blijven subsidiair van toepassing, ook in gevallen waarin individuele overeenkomsten en/of Specifieke Voorwaarden en/of Bijzondere Veilingvoorwaarden van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4. REGISTRATIE EN TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE MARKETPLACE.

4.1 Gebruikers die gebruik willen maken van de door Fleequid aangeboden diensten, moeten zich registreren. De registratie is kosteloos en brengt geen enkele verplichting met zich mee om voertuigen te kopen of te verkopen. Door zich op de Marketplace te registreren, garandeert de Gebruiker dat hij/zij meerderjarig is, de hoedanigheid van professional bezit en in staat is deze Algemene voorwaarden te aanvaarden.

4.2 Deelname aan de Veilingen is uitsluitend voorbehouden aan Gebruikers die de registratieprocedure op de Marketplace hebben voltooid, de vereiste gegevens volledig en naar

waarheid hebben verstrekt en de volgende documenten aan Fleequid hebben ingediend:

- a) Een recent uittreksel van het handelsregister (of gelijkwaardig certificaat), met specifieke vermelding van de bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordiger, afgegeven niet eerder dan zes maanden vóór de datum van registratie;

- b) Een identiteitsbewijs van de eenmansondernemer of de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap, samen met het bijbehorende fiscaal identificatienummer;
- c) Een BTW-registratiecertificaat of ander gelijkwaardig nationaal document;
- d) Elk ander document dat Fleequid redelijkerwijs noodzakelijk kan achten om de Gebruiker te identificeren en diens status als Professional vast te stellen of - met betrekking tot specifieke categorieën Veilingen - om het bezit van bepaalde vergunningen, kwalificaties of andere wettelijk vereiste technisch-professionele bekwaamheden te verifiëren..

Naar goeddunken van Fleequid kan toegang tot de Marketplace en deelname aan de Veilingen ook worden toegestaan aan Gebruikers die de indiening van de vereiste documenten nog niet volledig hebben voltooid. In dergelijke gevallen behoudt Fleequid zich het recht voor om op elk moment nadien te verzoeken om de ontbrekende of bijgewerkte documenten in te dienen, evenals om de toegang tot de Marketplace en deelname aan de Veilingen op te schorsen of in te trekken in geval van niet-naleving.

4.3 De registratieprocedure op de Marketplace houdt de verplichting in om deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Fleequid behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en op elk moment, te verzoeken om een herbevestiging van de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden of bijgewerkte officiële documenten ter bevestiging van de status van de Gebruiker als Professional, dan wel van het blijvend bezit van de technische en professionele vereisten die voor bepaalde Veilingcategorieën worden verlangd. De geldigheid en werking van de registratie is onderworpen aan goedkeuring door Fleequid. Fleequid behoudt zich te allen tijde het recht voor om geregistreerde Gebruikers, naar eigen goeddunken, al dan niet toegang te verlenen tot haar databank en overige functionaliteiten van de Marketplace. Fleequid behoudt zich tevens het recht voor om de activiteiten van Gebruikers te beperken tot uitsluitend die veilingcategorieën waarvoor zij hebben aangetoond daadwerkelijk te voldoen aan de technische en professionele vereisten die worden voorgeschreven door de geldende regelgeving. Elke geregistreerde gebruiker kan zich slechts één keer registreren en daarbij een of meer bedrijfsvertegenwoordigers aanwijzen die bevoegd zijn om op de Marketplace te handelen. Het gebruikersprofiel dat aan het einde van het registratieproces wordt aangemaakt is niet overdraagbaar aan derden. Het is verboden om zich op de Marketplace te registreren onder een valse identiteit.

4.4 Zodra de registratieprocedure is voltooid, verstrekt Fleequid aan de Gebruiker een gebruikersnaam (die overeenkomt met het e-mailadres van de bedrijfsvertegenwoordiger die tijdens de registratie is opgegeven of van eventuele aanvullende vertegenwoordigers die later aan het gebruikersprofiel zijn gekoppeld) en een wachtwoord (één voor elke vertegenwoordiger die aan die aan het gebruikersprofiel is gekoppeld). Deze inloggegevens maken het mogelijk Voertuigen aan te bieden of Voertuigen en Diensten te kopen op de Marketplace. De Gebruiker verbindt zich ertoe om, onder eigen verantwoordelijkheid, de toegangsgegevens tot zijn Gebruikersprofiel strikt vertrouwelijk te houden en deze regelmatig bij te werken, evenals de lijst van bevoegde bedrijfsvertegenwoordigers die aan dat profiel zijn gekoppeld. De geregistreerde Gebruiker is verantwoordelijk voor het misbruik van de

gebruikersnaam en het wachtwoord, evenals voor het bijwerken van de personen die gemachtigd zijn om namens hem op de Marketplace te handelen als bedrijfsvertegenwoordiger,, en vrijwaart Fleequid uitdrukkelijk, in de ruimste mate door de wet is toegestaan, van iedere aansprakelijkheid ter zake.

4.5 Binnen de grenzen en voorwaarden van deze Algemene voorwaarden hebben geregistreerde Gebruikers het recht om Verkoopvoorstellen voor Voertuigen te doen via Veilingen en biedingen uit te brengen op de Veilingen die op de Marketplace beschikbaar zijn.. Om aan de Veilingen deel te nemen en een Bod uit te brengen, is de Gebruiker verplicht een Zekerheidsstelling te voldoen, waarvan het bedrag en de betalingsmodaliteiten zijn vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden of, bij gebreke daarvan, op de Marketplace tijdens het proces dat de Gebruiker begeleidt bij het plaatsen van zijn/haar Bod. Fleequid verwerkt de Zekerheidsstelling in overeenstemming met artikel 8.4 hieronder. Het toegestane gebruik van de Marketplace is beperkt tot het raadplegen van de Veilingen en de daarin opgenomen verkoopadvertenties, het indienen van Verkoopvoorstellen voor Voertuigen die in Veiling worden aangeboden en het uitbrengen van biedingen op een of meer Veilingen met het oog op de aankoop van een of meer Voertuigen en/of Diensten. Elk ander gebruik van de Marketplace is uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder zijn activiteiten die erop gericht zijn om de Marketplace niet operationeel te maken of het gebruik ervan voor andere Gebruikers te bemoeilijken, niet toegestaan. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Fleequid mogen de op de Marketplace aanwezige gegevens niet worden gebruikt om databanken aan te leggen, systematisch worden gecontroleerd of te worden gebruikt voor andere dan de toegestane doeleinden. Gebruikers mogen geen datamining, robots of andere programma's gebruiken om gegevens te verzamelen of openbaar te maken. Elke Gebruiker erkent en aanvaardt dat het verboden is de Marketplace te gebruiken om contact op te nemen met andere Gebruikers met het doel informatie of documenten op te vragen met betrekking tot Voertuigen die op de Marketplace worden aangeboden, of om rechtstreeks koopovereenkomsten af te sluiten met omzeiling van Fleequid. Fleequid behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Marketplace of de deelname aan een of meer Veilingen tijdelijk of permanent te blokkeren indien zij, naar eigen goeddunken, vermoedt dat de verstrekte gegevens onrechtmatig, onwaar, onvolledig, onjuist, verouderd of vals zijn. Fleequid kan de toegang van de Gebruiker tot de Marketplace tijdelijk of permanent beperken en/of blokkeren indien zij van oordeel is dat de Voertuigen waarop het Verkoopvoorstel betrekking heeft een verdachte herkomst heeft; dat de uitgebrachte biedingen verdacht zijn; dat de Gebruiker abnormale, misbruik makende of onrechtmatige biedingen heeft uitgebracht; dat de Gebruiker de aan Fleequid verschuldigde Commissies of Vergoedingen voor de geleverde Voertuigen of Diensten niet heeft betaald; dat er geschillen bestaan over de gegevens die door derden zijn verstrekt of betwiste gegevens; dat Fleequid ongebruikelijke of verdachte toegang tot de het Gebruikersaccount heeft vastgesteld; dat Fleequid vermoedt dat derden in het bezit zijn van toegangsgegevens tot de Marketplace; of dat de Marketplace en de daarop aanwezige gegevens zijn gebruikt voor onrechtmatige doeleinden of op een wijze die niet in overeenstemming is met de voorwaarden en doeleinden die uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn bepaald.

4.6 Fleequid zal de Gebruiker onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de bovengenoemde overtredingen zijn genomen, met vermelding van de redenen daarvoor. In de gevallen bedoeld in het voorgaande lid (art. 4.5) behoudt Fleequid zich het recht voor om de overtredingen onmiddellijk en

rechtstreeks te verwijderen, of de Gebruiker te sommen de overtredingen binnen een termijn van 30 (dertig) dagen te verhelpen, waarna Fleequid in ieder geval gerechtigd is om het Gebruikersprofiel voor onbepaalde tijd te verwijderen of te blokkeren. Deze opzegtermijn is niet van toepassing in de volgende gevallen: (a) indien Fleequid verplicht is te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die de beëindiging van de levering van Voertuigen of Diensten aan de Gebruiker vereist zonder inachtneming van de opzegtermijn; (b) indien Fleequid het recht heeft de Overeenkomst om dwingende redenen te beëindigen overeenkomstig het Italiaanse recht; of (c) indien de Gebruiker herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd op de

gebruiksregels van de Marketplace zoals vastgesteld in deze Algemene voorwaarden. Bovendien is de opzegtermijn niet van toepassing wanneer de gegevens van de Gebruiker onrechtmatig of ongepast zijn, wanneer het gedrag van de Gebruiker de veiligheid van de Marketplace, Fleequid of andere Gebruikers in gevaar brengt, of wanneer het gedrag van de Gebruiker verband houdt met fraude, vervalsing, inbreuken op persoonsgegevens, spam of gedrag dat schadelijk is voor minderjarigen. In al deze gevallen zal Fleequid niettemin een motivering verstrekken voor de genomen maatregel.

4.7 In de in artikel 4.5 bedoelde gevallen kan Fleequid, naast het verwijderen en afschermen van de gegevens van de Gebruiker, de toegang tot de Veilingen blokkeren.. De Gebruiker wordt van dergelijke maatregelen onverwijld op de hoogte gesteld per e-mail of via PEC. In het geval van twee of meer inbreuken op artikel 4.5) door de Gebruiker, heeft Fleequid het recht om de Gebruiker blijvend de toegang tot de Marketplace te ontzeggen, de gegevens van de Gebruiker definitief te verwijderen en elk lopend contract te ontbinden overeenkomstig artikel 1456 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek.

4.8 In geval van beëindiging van de overeenkomst door Fleequid overeenkomstig artikel 4.7) hierboven, kan Fleequid betaling vorderen van een contractuele boete van € 3.000,00 (drieduizend euro), onverminderd haar recht op vergoeding van de meerdere schade.

4.9 Het interne klachtenbehandelingssysteem van Fleequid is bereikbaar via de op de Marketplace vermelde contactgegevens en per e-mail claims@fleequid.com. Dit systeem is opgezet overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) 2019/1150. Bovendien wordt, krachtens artikel 12 van voornoemde verordening, bepaald dat elk geschil met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van dit artikel zal worden voorgelegd aan een bemiddelingspoging van de Kamer van Bemiddeling actief bij de van de Kamer van Koophandel van Como, waarmee Fleequid verklaart te willen samenwerken, De bemiddeling zal worden uitgevoerd door een aangewezen natuurlijke persoon die optreedt overeenkomstig bemiddelingsreglement van die Kamer van Koophandel, dat de Gebruiker kan raadplegen via de volgende [link](#).

4.10 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het recht om de Marketplace te gebruiken wordt beperkt door de op dat moment beschikbare informatietechnologie en dat Fleequid geen enkele garantie verleent met betrekking tot eventuele technische gebreken van de Marketplace, noch ten aanzien van voortdurende en ononderbroken beschikbaarheid van de Marketplace, de werking of het foutloze gebruik daarvan. Gebruikers vrijwaren Fleequid uitdrukkelijk van elke vorm van aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid tot schadevergoeding, met betrekking tot eventuele gebreken of storingen van de Marketplace, behouden in het geval dat Fleequid met opzet handelt. Derhalve kunnen noch Fleequid, noch haar werknemers, vertegenwoordigers en volgemachtigden ooit aansprakelijk worden gehouden, behalve in geval van opzet, voor eventuele onregelmatigheden van de Marketplace of bij de uitvoering van Veilingen die het gevolg zijn van technische, programmeer- of verbindingfouten binnen computernetwerken.

4.11 De Gebruiker heeft het recht om te allen tijde verwijdering of rectificatie van zijn profiel op de Marketplace te verzoeken, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (GDPR) of enige andere toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Om dit te doen, kan de Gebruiker contact opnemen met de klantenservice van Fleequid via de op de Marketplace vermelde contactgegevens of door de instructies te volgen in de daartoe bestemde sectie

. Vóór verwijdering of rectificatie van het profiel kan Fleequid aanvullende informatie opvragen om de identiteit van de Gebruiker te verifiëren. Houd er rekening mee dat na voltooiing van de verwijderingsprocedure alle aan het profiel van de Gebruiker gekoppelde informatie automatisch uit het systeem wordt verwijderd, met uitzondering van gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of die worden bewaard voor doeleinden van beveiliging, fraudepreventie of andere doeleinden die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Fleequid zal ook overgaan tot verwijdering van het profiel na ontvangst van een kennisgeving van opzegging van de Gebruiker overeenkomstig artikel 3.2) van deze Algemene Voorwaarden. Er wordt bepaald dat indien de Gebruiker op het moment van het verzoek tot verwijdering van het profiel betrokken is bij een Veilingprocedure - als Verkoper, Koper of indien hij een Bod of een Verkoopvoorstel heeft uitgebracht - Fleequid de verwijdering van het profiel kan beperken of uitstellen tot het verstrijken van alle termijnen die verband houden met de verplichtingen die de Gebruiker op de Marketplace is aangegaan tot aan de datum van kennisgeving van de opzegging van deze Algemene Voorwaarden of het verzoek tot verwijdering van het profiel.

5. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS.

5.1 Bij registratie op de Marketplace van Fleequid verklaart de geregistreerde Gebruiker kennis te hebben genomen van het Privacybeleid, opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met artikel 13 van de AVG -Verordening (EU) 2016/679 dat kan worden geraadpleegd via de volgende link: <https://fleequid.com/it/privacy-policy>. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met in achtneming van alle voorzorgsmaatregelen die de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan waarborgen, in overeenstemming met de bepalingen van de AVG voor de doeleinden en met de doelstellingen vermeld in het Privacybeleid. Dit beleid beschrijft en verduidelijkt tevens de rechten en procedures waarover de betrokkene beschikt met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens.

5.2 Geregistreerde gebruikers kunnen zich abonneren op de Fleequid-nieuwsbrief. Gebruikers kunnen zich te allen tijde afmelden door de daartoe bestemde optie te selecteren in de ontvangen nieuwsbrief. Door in te stemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief, aanvaarden de Gebruikers dat zij updates ontvangen over nieuwe Veilingen, nieuwe aanbiedingen of Diensten die door de Marketplace worden aangeboden, overeenkomstig het Privacybeleid.

6. VOORWAARDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN VERKOOPVOORSTEL VAN VOERTUIGEN OP VEILINGEN.

6.1 Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid, doch niet de verplichting, om de verkoop van Voertuigen voor te stellen via de daartoe bestemde sectie van de Marketplace. Verkoopvoorstellen voor Voertuigen kunnen door de Verkoper zelfstandig op de Marketplace worden ingevoerd of met van het verkoopteam van Fleequid.

6.2 Voor de aanvaarding van het Verkoopvoorstel t en de start van de Veiling, verlangt Fleequid van de Verkoper een waarheidsgetrouwe en te goeder trouw opgestelde beschrijving van de technische specificaties van het Voertuig. Alle technische en administratieve informatie

met betrekking tot het Voertuig dient nauwkeurig en volledig te worden verstrekt, vergezeld van actuele en ware foto's. In de beschrijving van het Voertuig en bij het toevoegen van afbeeldingen

of ontwerpen op de Marketplace, mogen geen externe links, telefoonnummers of e-mailadressen worden opgenomen. Fleequid behoudt zich het recht voor om afbeeldingen of documenten die de huidige of eerdere eigenaar(s) van het Voertuig kunnen identificeren, te anonimiseren. De Verkoper erkent en aanvaardt dat Fleequid zonder opgave van redenen een Verkoopvoorstel, een aankoopverzoek, een Bod of een aanvaarding kan weigeren, of een Voertuig kan indelen in een andere productcategorie dan die door de Verkoper is opgegeven. Bij het vaststellen van een termijn zijn de datum en tijdstip in het computersysteem van Fleequid doorslaggevend. Ter vergemakkelijking van de verkoop van Voertuigen door de Verkoper en de opname van de Verkoopvoorstellen op de Marketplace, kan Fleequid de Verkoper in bepaalde gevallen aanbieden een gedetailleerd technisch dossier op te stellen met betrekking tot de Voertuigen die voor verkoop worden aangeboden. De opstelling van het technisch dossier door Fleequid, ook wanneer deze op verzoek van de Verkoper plaatsvindt, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Fleequid en aan specifieke Tarieven. Wanneer Fleequid de dienst in zake het technische dossier aanbiedt, verbindt de Verkoper zich ertoe de Voertuigen en de bijbehorende administratieve en technische documentatie ter beschikking te stellen van het door Fleequid aangewezen personeel, en via zijn eigen technisch personeel medewerking te verlenen tijdens het inspectieproces van de Voertuigen. Bovendien verleent de Verkoper aan Fleequid toestemming om de Voertuigen te bekijken, te testen en te fotograferen en om vóór de verkoop gedetailleerde inspecties uit te voeren. Op verzoek en na goedkeuring van Fleequid kan laatstgenoemde de logistiek van de Voertuigen verzorgen administratieve controles uitvoeren of aanvullende technische documentatie verkrijgen; ook deze activiteiten zijn onderworpen aan specifieke Tarieven en beschikbaarheid. Wanneer de Verkoper Fleequid verzoekt het technisch dossier op te stellen, dient dit door de Verkoper te worden nagekeken en bevestigd, waarbij hij onverwijld eventuele onvolledigheden of onjuistheden dient te melden. Hoewel het technisch dossier door Fleequid wordt opgesteld, rust de uitsluitende verantwoordelijkheid op de Verkoper om na te gaan of het dossier, dat ter raadpleging beschikbaar wordt gesteld op de Veilingsectie van de Marketplace, overeenstemt met de feitelijke technische specificaties van het Voertuig. De publicatie van het technisch dossier op de Marketplace, in combinatie met het uitblijven van een tijdige melding door de Verkoper van eventuele fouten in de aan de Gebruikers meegedeelde Technische Specificatie, geldt als stilzwijgende goedkeuring van het dossier door de Verkoper.

6.3 Door zijn Voertuig ter Veiling aan te bieden, verklaart en garandeert de Verkoper aan Fleequid en de Bieders dat de Voertuigen momenteel en op de datum van het sluiten van de Verkoopovereenkomst, volledig eigendom zijn van de Verkoper en vrij zijn van enige Bezwaren. Bij wijze van uitzondering kan Fleequid de verkoop via Veiling van Voertuigen toestaan waarop Bezwaren rusten, mits de Verkoper Fleequid hiervan tijdig en schriftelijk in kennis stelt. Indien het Voertuig is onderworpen aan Bezwaren, is de Verkoper verplicht de aard daarvan te specificeren, evenals de handelingen die noodzakelijk zijn voor de opheffing ervan, met inbegrip van de bijbehorende kosten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, komen de opheffing van de Bezwaren en de daarmee verbonden kosten volledig voor rekening van de Verkoper en dienen deze binnen

uiterlijk drie (3) werkdagen na de Toewijzing te worden afgerond Het niet opheffen van de Bezwaren binnen deze termijn geeft Fleequid het recht de Overeenkomst te ontbinden en verleent Fleequid het recht om aan de Verkoper een boete op te leggen van €2.000,00 (tweeduizend euro). Indien het

Verkoopvoorstel betrekking heeft op Voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor de sloop, is de Verkoper verplicht om Fleequid hiervan onverwijld in kennis te stellen, zodat Fleequid de deelname aan de Veiling kan beperken tot Gebruikers die beschikken over de professionele kwalificaties vereist door de toepasselijke wetgeving inzake de aan- en verkoop van dergelijke Voertuigen.

6.4 In het geval van onvolledige Verkoopvoorstellen heeft Fleequid te allen tijde het recht van de Verkoper de informatie en documenten te verlangen die nodig zijn om het voorstel aan te vullen. De Verkoper verbindt zich ertoe alle door Fleequid gevraagd documentatie en informatie binnen drie (3) dagen na het desbetreffende verzoek te verstrekken.

6.5 Zelfs na goedkeuring van het Verkoopvoorstel behoudt Fleequid te allen tijde het recht om aanvullende informatie en/of documenten te verzoeken en te verkrijgen met betrekking tot de door de Verkoper aangeboden Voertuigen.

6.6 De duur van elke Veiling, de hoogte van eventuele bidstappen en de bepaling van de Veilingbasis worden op redelijke wijze door Fleequid bepaald. Indien het noodzakelijk is om een nieuwe Veiling te organiseren, is het aan Fleequid om het tijdsinterval tussen de Veilingen te bepalen. Onverminderd de Reserveprijs, staat het Fleequid vrij naar eigen goeddunken te bepalen welke type Veiling, zoals voorzien in artikel 7.8 hieronder, zal worden gehanteerd voor de verkoopopgave. De Veilingbasis kan door Fleequid worden vastgesteld op een bedrag lager, gelijk of hoger dan de Reserveprijs, met dien verstande dat de Toewijzing de Partijen uitsluitend bindt indien de Reserveprijs wordt overschreden of indien de Verkoper een lager Bod aanvaardt overeenkomstig artikel 6.11.

6.7 Door het indienen van het Verkoopvoorstel verleent de Verkoper Fleequid uitdrukkelijke toestemming om het Voertuig te promoten en de technische specificaties van het Voertuig op elk moment, , zowel voor als tijdens de Veiling, beschikbaar te stellen aan andere Gebruikers via de Marketplace of via andere communicatiemiddelen (zoals advertenties op andere websites, nieuwsbrieven of opname in de sectie "aankomende veilingen") Onverminderd het recht van Fleequid om de Veiling te allen tijde en zonder opgave van redenen te verwijderen, wordt het Verkoopvoorstel geacht door Fleequid te zijn aanvaard op het moment dat het op de Marketplace wordt gepubliceerd of op het moment dat Fleequid, in welke vorm dan ook, de aanvaarding van het Verkoopvoorstel aan de Verkoper bevestigt. De Voertuigen die te koop worden aangeboden, blijven gedurende het hele veilingproces onder het beheer van de Verkoper. De Verkoper verbindt zich ertoe deze Voertuigen te allen tijde in overeenstemming te houden met de beschrijving op de Marketplace, de geadverteerde documentatie en de Technische Specificaties, en zich ervan te onthouden de Voertuigen gedurende de volledige periode tussen de eerste publicatie van het Verkoopvoorstel en het verstrijken van het termijn waarin Fleequid gerechtigd is deze via Veiling te verkopen. Bovendien stemt de Verkoper in met eventuele bezoeken die door Fleequid worden georganiseerd op de locatie waar de Voertuigen zijn gestald. Dergelijke bezoeken, waaraan de chauffeurs en technici deelnemen die de Verkoper zicht ertoe verbindt ter beschikking te stellen, dienen ter vergemakkelijking van de bezichtiging van de Voertuigen door Gebruikers die geïnteresseerd zijn in een aankoop.

6.8 Bij aanvaarding van een Verkoopvoorstel door Fleequid (art. 6.7) komt er tussen de Verkoper en Fleequid een Overeenkomst tot stand. Krachtens deze Overeenkomst verbindt de Verkoper zich, ook met het oog op de verkoopcommissie verleend overeenkomstig artikel 2.3 hierboven,

onherroepelijk ertoe het Voertuig uitsluitend aan Fleequid te verkopen (of, indien Fleequid overeenkomstig artikel 2.6 in plaats van als Wederverkoper besluit op te treden als loutere Tussenpersoon, rechtstreeks aan de daadwerkelijke Koper. De onderhavige verkoopverbintenis, waaraan de verplichting van Fleequid (of, in het geval dat Fleequid optreedt als loutere Tussenpersoon, van de Koper), tot aankoop beantwoordt, is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- a)** De juistheid en volledigheid van alle Technische Specificaties in het Verkoopvoorstel (ook wanneer het technische dossier is opgesteld door Fleequid of door haar aangestelde), alsmede de juistheid van de documenten die door de Verkoper zijn verstrekt of die aan het Verkoopvoorstel zijn gekoppeld, welke alle als essentieel worden beschouwd;.
- b)** De definitieve Toewijzing van het Voertuig aan een Koper aan het einde van de Veilingprocedure;
- c)** De betaling door de succesvolle Koper, binnen de termijnen vastgesteld in van de Algemene Voorwaarden van de Marketplace of de Overeenkomst, van de Toewijzingsprijs en van alle andere bedragen die aan Fleequid verschuldigd zijn uit hoofde van Commissies en Tarieven.

De verkoopverbintenis van de Verkoper is van onbepaalde duur, met een minimumperiode van 60 dagen vanaf de datum van aanvaarding van het Verkoopvoorstel door Fleequid. Tijdens deze minimumperiode kan de Verkoper het verkoopmandaat aan Fleequid niet herroepen. Na afloop van de minimumperiode van zestig (60) dagen kan de Verkoper de verkoopverbintenis beëindigen, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Fleequid met een opzegtermijn van ten minste vijftien (15) dagen. Dergelijke opzegging wordt van kracht:

- i) na afloop van de opzegtermijn, indien het Voertuig zich niet in Veiling bevindt;
- ii) na afloop van de Veiling, indien het Voertuig aan het einde van de opzegtermijn nog in de Veiling is, en op voorwaarde dat het Voertuig aan het einde van die Veiling niet is toegewezen.

In het geval dat de Veiling resulteert in een Toewijzing, bedraagt de geldigheidsduur van de Verkoopverbintenis van de Verkoper in geen geval minder zijn dan dertig (30) dagen vanaf de datum waarop Fleequid de Verkoper en de Koper van deze Toewijzing in kennis stelt. Dit aanvullende termijn is noodzakelijk om Fleequid, in geval van annulering van de oorspronkelijke Toewijzing of beëindiging van de Verkoopovereenkomst met de eerste toegewezen Koper, in staat te stellen de daaropvolgende biedingen te beoordelen en over te gaan tot Toewijzing ten gunste van andere Bieders die geldige Biedingen hebben uitgebracht, alsook om de Wederverkoopovereenkomst met de Toegewezen Koper te finaliseren

6.9 Na aanvaarding van het Verkoopvoorstel (Art. 6.7), erkent de Verkoper in elk geval dat de Marketplace het enige platform is waarop de Voertuigen mogen worden aangeboden, en dat hij het Voertuig in geen enkele andere context mag aanbieden of verkopen totdat: (a) het Voertuig via de Marketplace is verkocht; of (b) de termijn is verstreken waarbinnen Fleequid krachtens deze Algemene Voorwaarden het recht heeft het Voertuig opnieuw in Veiling aan te

bieden; of (c) Fleequid de Verkoper schriftelijk heeft meegedeeld dat zij,, hoewel deze termijn nog niet is verstreken, geen belang heeft bij een vernieuwde aanbieding van het Voertuig in Veiling; , momenten waarop het Voertuig van de Marketplace kan worden verwijderd. De verkoper

verbindt zich ertoe elke inmenging in het verkoopproces te vermijden. Vragen van Gebruikers die geïnteresseerd zijn in een aankoop dienen uitsluitend aan Fleequid te worden gericht. Evenzo verbindt de Verkoper zich ertoe Fleequid onverwijld in kennis te stellen van elk rechtstreeks verzoek tot aankoop dat hij ontvangt gedurende de periode waarin Fleequid het exclusieve recht heeft om het Voertuig te verkopen. De Verkoper waarborgt ten gunste van Fleequid de exclusiviteit bij de promotie en uitvoering van de verkoop van zijn Voertuigen. In geval van schending van de hierboven vermelde verplichtingen, waaronder die inzake exclusiviteit, heeft Fleequid het recht om de Verkoper een boete op te leggen gelijk aan drie maal de Commissie die de Verkoper aan Fleequid verschuldigd zou zijn geweest indien de verkoop was afgerond met een Toewijzing overeenkomstig de Reserveprijs, vastgesteld door Fleequid op basis van de PMIV die door de Verkoper is meegedeeld in het eerste Verkoopvoorstel dat door hem op de Marketplace is geplaatst.

6.10 De Verkoper erkent en aanvaardt het recht van Fleequid om, in alle gevallen waarin, - zelfs na de Toewijzing- de Wederverkoopovereenkomst tussen Fleequid en de uiteindelijke Koper (of, in de gevallen waarin Fleequid optreedt als louter Tussenpersoon, de directe verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper) wordt ontbonden of kan worden geannuleerd of herroepen krachtens de geldende Algemene Voorwaarden (en dus ook wanneer de Koper de door Fleequid verschuldigde bedragen uit hoofde van de Toewijzingsprijs, Commissies en Tarieven geheel of gedeeltelijk niet voldoet), over te gaan tot Toewijzing van het Voertuig aan andere Bieders die een Bod hebben uitgebracht dat, , hoewel lager dan het hoogste Bod van de eerste toegewezen Koper, toch gelijk is aan of hoger is dan de Reserveprijs. Bijgevolg wordt in het laatstgenoemde geval de eerste Toewijzing nietig te zijn en volledig te worden vervangen door de Toewijzing die later door Fleequid wordt meegedeeld, waarbij de Verkoper uitsluitend recht heeft op de (lagere) Toewijzingsprijs.

6.11 De Verkoper begrijpt en aanvaardt dat Fleequid of de Koper het recht heeft om het Voertuig te kopen indien aan het einde van de Veiling, ten minste één Bod (Hoogste bod) is uitgebracht dat gelijk is aan of hoger is dan de Reserveprijs. Het is van belang te benadrukken dat in alle gevallen waarin Fleequid van de Verkoper aankoopt met ook op Wederverkoop, de Verkoopovereenkomst tussen Fleequid en de Verkoper onderworpen blijft aan de vervulling van de voorwaarden vermeld in artikel 6.8). Indien het tijdens de Veiling geregistreerde Hoogste bod lager is dan de Reserveprijs, verleent Fleequid aan de Verkoper de mogelijkheid dit lagere Hoogste bod binnen 3 dagen na ontvangst van de Kennisgeving van Toewijzing te aanvaarden, in welk geval, indien aanvaard door de Verkoper, dit bod de Toewijzingsprijs zal worden. In een dergelijk geval erkent en aanvaardt de Verkoper dat de netto-opbrengst lager kan zijn dan de oorspronkelijk aangegeven PMIV. Fleequid heeft, om gegronde technische of organisatorische redenen, de bevoegdheid een aanvullende termijn toe te kennen voor aanvaarding door de Verkoper, die echter in totaal niet langer kan zijn dan 10 dagen vanaf de kennisgeving van Toewijzing. Binnen diezelfde termijn kan de Verkoper, als alternatief voor het aanvaarden van het Hoogste bod dat de Reserveprijs niet bereikt, een tegenvoorstel aan de toegewezen Bieder doen, waarin hij een andere prijs vermeld waarvoor hij bereid is het Voertuig te verkopen. Indien de prijs van het tegenvoorstel wordt geaccepteerd

door de Koper, vormt deze prijs de Toewijzingsprijs, waarbij geen rekening wordt gehouden met het Hoogste bod.

6.12 Aan het einde van de eerste Veiling, indien geen enkel Aankoopbod is ontvangen of indien het Hoogste bod lager is dan de Reserveprijs (en de Verkoper dit niet aanvaardt), heeft Fleequid, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper, het recht om het Voertuig opnieuw in Veiling te brengen voor verdere pogingen, binnen de minimumduur van de verkoopverbintenis van de Verkoper (art. 6.8).. Gedurende deze periode kan Fleequid naar eigen inzicht meerdere Veilingen organiseren en, indien nodig, de Veilingbasis of het type Veiling wijzigen (Art. 7.8). Daarnaast kan Fleequid contact opnemen met de Verkoper om een eventuele verlaging van de PMIV overeen te komen, waarna Fleequid de Reserveprijs dienovereenkomstig zal herrekenen. De uiteindelijke beslissing over de verlaging van de PMIV berust evenwel uitsluitend bij de Verkoper.

6.13 Het wordt hierbij verduidelijkt dat, indien de Voertuigen niet toegewezen na afloop van de verkoop pogingen bedoeld in artikel 6.12), en op voorwaarde dat de geldigheidsduur van de Verkoopverbintenis ten gunste van Fleequid is verstreken (6.8), de Verkoper zelfstandig mag overgaan tot de verkoop van de Voertuigen via elkander kanaal, zonder enige beperking inzake minimumprijs en aan eender welke partij. De Verkoper verbindt er zich in ieder geval toe om gedurende de looptijd van de in artikel 6.8 bedoelde Verkoopverbintenis geen handelingen te stellen die gericht zijn op het omzeilen van de bemiddeling van Fleequid, noch om via de Marketplace verkregen informatie te gebruiken om, rechtstreeks of onrechtstreeks, verkopen te sluiten met partijen die via de Marketplace of via Fleequid met de Verkoper in contact zijn gekomen, in strijd met het voorgaande. In geval van schending van voornoemde verbintenis heeft Fleequid het recht om van de Verkoper, bij wijze van boete, een bedrag te vorderen gelijk aan driemaal de Commissie die Fleequid zou hebben ontvangen indien het Voertuig tijdens de eerste door Fleequid georganiseerde Veiling was toegewezen tegen de Reserveprijs. De verboden en verplichtingen die uit dit artikel voor de Verkoper voortvloeien, blijven van kracht gedurende 24 maanden vanaf de eerste publicatie van het Verkoopvoorstel van het Voertuig op de Marketplace. Indien de Verkoper na de Toewijzing van een Voertuig, zonder gegronde reden weigert de eigendom van het Voertuig over te dragen aan Fleequid of, in gevallen waarin Fleequid optreedt als loutere Tussenpersoon, rechtstreeks aan de Koper, is de Verkoper gehouden aan Fleequid een boete te betalen gelijk aan 30% van de Toewijzingsprijs, onverminderd het recht van Fleequid en/of de Koper op vergoeding van meerdere schade. Dit boetebedrag komt bovenop de Commissies die Fleequid reeds heeft ontvangen en doet geen afbreuk aan het recht van Fleequid om de Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 1456 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, of om de verkoop te annuleren.

6.14 De Verkoper verbindt zich ertoe Fleequid, haar dochterondernemingen en/of verbonden vennootschappen, alsook al haar functionarissen, bestuurders, vennoten en/of aandeelhouders, werknemers en/of aangestelde te vrijwaren en schadeloos te stellen voor iedere vordering, eis, rechtszaak, procedure, schade, kost of last van welke aard dan ook die voortvloeien uit: (a) onwaarheden, weglating of anderszins schending met betrekking tot

verklaringen, garanties of verbintenissen die zijn vastgesteld in, of voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden (bij wijze van voorbeeld en niet beperkend, waaronder ook omissies bij het opstellen van de Technische Specificaties, zoals niet-vermelde aanwezigheid van roest, defecte airconditioning, ontbrekende onderdelen

, brandende waarschuwingslampjes, enz.); (b) gevaarlijke stoffen die verband houden met de Voertuigen of verontreiniging die voortvloeit uit lekkages, morsen of defecten in de werking van de Voertuigen; (c) tekortkomingen in het overleggen van de vereiste documentatie, inclusief originele documenten, met het oog op de overdracht van de Voertuigen van de Verkoper aan Fleequid en vervolgens van Fleequid aan de Koper; (d) bezwaren op de Voertuigen die niet uitdrukkelijk zijn meegedeeld en aanvaard door Fleequid of de uiteindelijke Koper; (e) betalingen door Fleequid die voortvloeien uit lasten, retentierechten of andere geregistreerde of niet-geregistreerde afspraken of belangen worden ingeroepen door schuldeisers of door enige andere persoon of autoriteit met betrekking tot de Voertuigen, al dan niet bekendgemaakt, met het oog op de zuivering van de eigendomstitel van de Voertuigen (f) gebreken in de naleving van toepasselijke milieuregelgeving of relevante regelgeving; (g) misbruik van de Marketplace door de Verkoper; (h) belastingen, , kosten of uitgaven die voortvloeien uit het nietnaleven door de Verkoper van wetten of voorschriften met betrekking tot de transactie; (i) nalatig of opzettelijk en/of anderszins onrechtmatig gedrag van de Verkoper in verband met deze AV of de Overeenkomsten; en (f) het verzuim van de Verkoper om Fleequid vanaf het eerste Verkoopvoorstel uitdrukkelijk en tijdig in kennis te stellen van zijn voornemen om de Voertuigen te verkopen met oog op sloop. De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor eventuele fouten in het opstellen van het Verkoopvoorstel, ook wanneer dit is opgesteld met de ondersteuning van het verkoopteam van Fleequid of wanneer Fleequid het technisch dossier opstelt. De Verkoper draagt verantwoordelijkheid om de juistheid van op de Marketplace gepubliceerde informatie met betrekking tot de Veiling te verifiëren en om Fleequid onverwijld in kennis te stellen van eventuele onjuistheden. Behoudens in gevallen waarin Fleequid met opzet handelt, stemt de Verkoper er uitdrukkelijk mee in Fleequid te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid met betrekking tot de volledigheid, juistheid of conformiteit van de beschrijving van de Voertuigen, de Veilingbasis, de door de Verkoper vastgestelde Minimumverkoop prijs, de Reserveprijs die Fleequid dienovereenkomstig bepaalt, of enig ander aspect dat verband houdt met het Veilingproces. Fleequid wijst elke verantwoordelijkheid af voor het bijwerken van Verkoopvoorstellen of andere kennisgevingsfuncties binnen de applicaties van Fleequid, aangezien dergelijke updates niet in real time kunnen plaatsvinden en onderhevig zijn aan vertragingen die buiten haar controle vallen. Fleequid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of vertragingen in gegevensoverdracht, gebrek aan compatibiliteit of schade die voortvloeit uit het gebruik van systemen of diensten van derden, waaronder eventuele operationele onderbrekingen van computers, mobiele apparaten of betaalsystemen. Ten slotte erkent en aanvaardt de Verkoper dat Fleequid geen enkele garantie biedt, ook niet impliciet, met betrekking tot de bruto-opbrengsten die kunnen worden behaald uit de verkoop van de Voertuigen op de Marketplace.

7. VEILING.

7.1 Door Fleequid aanvaarde Verkoopvoorstellen worden gepubliceerd op de Marketplace en in detail raadpleegbaar gemaakt voor alle geregistreerde Gebruikers.. Voor alle type van

Veiling, inclusief die met een Koop-nu optie, wordt de verkoopverbintenis van de Verkoper uitsluitend beheerst door Art.

6.8 van deze Algemene Voorwaarden, waarin een minimumduur van zestig (60) dagen is bepaald en een herroepingsmogelijkheid met een opzegtermijn van vijftien (15) dagen, zonder onderscheid te maken tussen de verschillende verkoopvormen.

7.2 Op de aan de Veiling gewijde pagina van de Marketplace worden de begin- en einddatum van de Veiling, het minimumbod dat elke Gebruiker mag uitbrengen, en alle overige details van het Verkoopvoorstel vermeld, met inbegrip van eventuele Bijzondere Veilingvoorwaarden, alsook de toepasselijke Commissies en Tarieven. Gebruikers zijn verplicht na te gaan of er Bijzondere Veilingvoorwaarden van toepassing zijn die contractuele bepalingen, vergoedingen of kosten kunnen bevatten die afwijken van de Algemene Voorwaarden.

7.3 Gebruikers erkennen en aanvaarden dat de informatie op de Veilingsectie van de Marketplace slechts indicatief is tot aan de daadwerkelijke start van de Veiling en door Fleequid kan worden gewijzigd. Bovendien begrijpen zij dat dergelijke informatie geen bindend aanbod vormt tot het sluiten van een koopovereenkomst, maar een uitnodiging tot onderhandeling (*invitatio ad offerendum*). Fleequid behoudt zich het recht voor om het verkoopproces te annuleren indien zij van oordeel is dat de Marketplace onrechtmatige wijze wordt gebruikt of dat Gebruikers de uitkomst van de Veiling trachten beïnvloeden.

7.4 Gebruikers die geïnteresseerd zijn in de aankoop nemen deel aan de Veiling via de gebruikersinterface van de Marketplace door bindende biedingen op de Voertuigen uit te brengen. Biedingen moeten worden uitgedrukt in gehele bedragen, zonder decimalen, en zijn eenmaal ingevoerd onherroepelijk, tenzij Fleequid, - mits zij tijdig vóór de vervaldatum wordt gecontacteerd - toestemming verleent tot wijziging of annulering.

7.5 Alle door Fleequid georganiseerde Veilingen van Fleequid hebben een Reserveprijs. Bieders begrijpen dat het uitbrengen van een hoger bod (Hoogste bod) de verkoop niet garandeert zolang Fleequid de Toewijzing niet officieel heeft meegedeeld. Elk Veilingbod is onderworpen aan de betaling van een Waarborgsom door de Gebruiker. Het niet betalen van de Waarborgsom heeft tot gevolg dat deelname aan de Veiling niet mogelijk is. De verwerking van de Waarborgsom door Fleequid wordt geregeld in artikel 8.4 hieronder.

7.6 Alle bedragen op die de Marketplace worden vermeld, zijn uitgedrukt in euro en exclusief btw, indien van toepassing.

7.7 Elk Bod blijft bindend voor de Bieder gedurende 15 dagen na de Toewijzing van de Veiling en houdt een verbintenis in om het Voertuig aan te kopen van Fleequid, in haar hoedanigheid van Aankoopcommissionair, of rechtstreeks van de Verkoper wanneer Fleequid optreedt als loutere Tussenpersoon. In geval van annulering van de Toewijzing, heeft Fleequid het recht om de Veiling toe te wijzen aan een andere Bieder die de geldigheidsduur van het vorige bod een geldig Bod heeft uitgebracht.

7.8 Fleequid kan de Veilingen uitvoeren volgens de volgende verkoopwijzen:

- **Veilingen met opbieding.** De Bieder mag een bod uitbrengen dat hoger ligt dan de Veilingbasis, met een door Fleequid vastgesteld minimumbod. Het gebruik van een automatisch biedsysteem tot een vooraf bepaald maximumbedrag kan worden toegestaan. Aan het einde van de Veiling kan een korte verlengingsperiode worden voorzien om verdere biedingen mogelijk te maken.
- **Koop-nu.** Fleequid kan Gebruikers, als een zelfstandige type Veiling of in combinatie met een Veiling met opbieding, de mogelijkheid bieden om onmiddellijk een Voertuig aan te kopen zonder toepassing van het biedsysteem. In dit geval wordt het

Hoogste bod vastgesteld op basis

Versie nr. F000c_2025

van de Veilingbasis, die reeds overeenkomt met de door Fleequid bepaalde Reserveprijs, berekend op grond van de door de Verkoper vastgestelde PMIV. Zodra in deze optie een Bod wordt ontvangen, worden alle andere biedingen die verband houden met de eventuele Veling met opbieding die aan de Koop-Nu-optie is gekoppeld, geannuleerd. In elk geval wordt de verkoopverbintenis van de Verkoper voor de Koop-Nu-optie beheerst door dezelfde termijnen en opzeggingsvoorwaarden als bepaald in Artikel 6.8 van deze Algemene Voorwaarden, zonder uitzondering of afwijkingen.

- **Gereserveerde Verkopene.** Buiten de hierboven beschreven verkoopvormen kan Fleequid speciale verkoopevenementen organiseren, de zogenaamde Gereserveerde Verkopen, die gericht zijn op een of meer Gebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in het uitbrengen van een Aankoopbod en die niet zichtbaar zijn op de openbare pagina's van de Marketplace. Dergelijke evenementen worden uitsluitend ter beschikking gesteld in de persoonlijke omgeving van de door Fleequid aangewezen Gebruikers en, indien nodig, via rechtstreekse links die door Fleequid of haar verkoopteam wordt meegedeeld. Het aanmaken van een dergelijk evenement vereist de voorafgaande goedkeuring van de Verkoper, die ten minste de minimale verplichte gegevens moet verstrekken (VIN van het Voertuig, Minimumverkoopprijs - PMIV). In deze optie komt de Veilingbasis overeen met de door Fleequid vastgestelde Reserveprijs, berekend op basis van de door de Verkoper bepaalde PMIV. De aangewezen Gebruikers kunnen: (a) het Verkoopvoorstel onmiddellijk aanvaarden, in welk geval de Toewijzing definitief is ten gunste van de Gebruiker die eerst aanvaardt; of (b) een Bod uitbrengen dat lager is dan de Reserveringsprijs. Indien tijdens hetzelfde evenement een andere aangewezen Gebruiker het Verkoopaanbod tegen de Reserveprijs aanvaardt, heeft deze aanvaarding voorrang en vervallen automatisch alle lagere Biedingen. De Toewijzing wordt voltrokken ten gunste van de Gebruiker die als eerste het Verkoopvoorstel tegen de Reserveprijs heeft aanvaard. Indien de Verkoper daarentegen, bij gebrek aan aanvaardingen tegen de Reserveprijs, beslist een lager Bod in overweging te nemen, zijn de regels inzake onderhandeling en tegenvoorstel van toepassing zoals uiteengezet in artikel 6.11 en 8.1: de Verkoper beschikt over drie (3) dagen om het Bod dat lager is dan de PR te aanvaarden, verlengbaar door Fleequid tot een maximum van in totaal tien (10) dagen. De Koper kan op zijn beurt het eventuele tegenvoorstel van de Verkoper aanvaarden of verwerpen binnen de in deze AV uiteengezette termijnen. In een dergelijk geval erkent en aanvaardt de Verkoper dat zijn netto-opbrengst lager kan zijn dan de oorspronkelijk opgegeven PMIV. De aanvaarding door de Verkoper van een lager Bod, of de aanvaarding door de Koper van het tegenvoorstel van de Verkoper, geldt als definitieve Toewijzing overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

8. TOEWIJZING.

8.1 In het algemeen genereert de Marketplace aan het einde van de Veiling een kennisgeving van Toewijzing als het bod van de Bieder die het Hoogste bod heeft uitgebracht het hoogste is (Hoogste bod). Dit bericht is steeds voorlopig, onderworpen aan de toepassing van de Algemene Voorwaarden en afhankelijk van de verificatie door Fleequid dat de

Reserveprijs is overschreden, of van de toestemming van de Verkoper om het Voertuig te verkopen tegen een lagere prijs. Indien het bedrag van het Hoogste bod gelijk is aan of groter is dan de Reserveprijs, vormt de Toewijzing een bevestiging

van de verkoopbelofte van de Verkoper en de aankoopbelofte van de Koper, waarbij het Hoogste bod de Toewijzingsprijs wordt. Fleequid heeft in elk geval het recht om, ook na een dergelijke Toewijzing, te verifiëren of de Koper daadwerkelijk beschikt over de technisch-professionele vereisten die nodig zijn voor de geldige totstandkoming van Koopovereenkomst, in het bijzonder wanneer de Veiling beperkt is tot bepaalde categorieën van Gebruikers (bijv. Voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor de sloop). De Gebruiker ontvangt pas na deze verificaties een definitieve kennisgeving van Toewijzing en pas vanaf dat moment kan hij als Koper worden beschouwd. In het omgekeerde geval, indien het Hoogste bod lager is dan de door Fleequid vastgestelde Reserveprijs op basis van de door de Verkoper opgegeven PMIV, houdt de Toewijzing enkel een aankoopbelofte in voor de Bieder, terwijl de Verkoper het recht heeft om binnen de daaropvolgende 3 dagen (of binnen de eventueel door Fleequid overeengekomen Art. 6.11 vastgestelde andere termijn van maximaal 10 dagen) dit Hoogste bod te aanvaarden of binnen dezelfde termijn een tegenvoorstel tot verkoop te doen. Indien de Verkoper een Hoogste bod aanvaardt dat lager is dan de Reserveprijs, erkent en aanvaardt hij dat de netto-opbrengst lager kan zijn dan de oorspronkelijk opgegeven PMIV. In dit laatste geval is de Toewijzing voorlopig en niet-bindend voor de Verkoper, en wordt zij pas definitief en bindend voor de Partijen wanneer de Verkoper zijn aanvaarding van het Hoogste bod meedeelt, ook al is dit lager dan de door Fleequid bepaalde Reserveprijs op basis van de door de Verkoper vastgestelde PMIV, of wanneer de Bieder binnen 3 dagen na ontvangst van het eventuele tegenvoorstel van de Verkoper de aanvaarding daarvan meedeelt. Wanneer Fleequid niet optreedt als loutere Tussenpersoon en dus de Wederverkoop uitvoert, dient de verkoopbelofte, die besloten ligt in de definitieve Toewijzing, te worden opgevat als afkomstig van de Verkoper aan Fleequid in haar hoedanigheid als aankoopcommissionair van de Koper. De aankoopbelofte van de Koper moet op haar beurt worden opgevat als gericht aan Fleequid verkoopcommissionair van de Verkoper. De Toewijzing is eveneens van toepassing op veilingen die worden georganiseerd in de Koop-nu-modus. In een dergelijk geval zijn de Verkoper en de Koper onmiddellijk gebonden aan de transactie (waarbij de Toewijzing als definitief wordt beschouwd), behalve in het geval dat, - wegens een materiële fout - de Veilingbasis niet overeenstemt met de Reserveprijs. Dit alles onverminderd het recht van Fleequid om, ook na de Toewijzing, te verifiëren of de Koper daadwerkelijk beschikt over de technisch-professionele vereisten die noodzakelijk zijn voor de geldige totstandkoming van de Koop-Verkoopovereenkomst. Bij Toewijzingen die voortvloeien uit de Koop-nu-modus, is er een overeenkomst tussen de Toewijzingsprijs, het Hoogste bod en de Reserveprijs. Voor zover verenigbaar, wordt dit ook toegepast op Gereserveerde Verkopen. □

8.2 Bij de definitieve Toewijzing komt een Verkoopovereenkomst tot stand tussen de Koper en Fleequid - of, wanneer Fleequid optreedt als loutere Tussenpersoon, rechtstreeks tussen de Verkoper en de Koper - overeenkomstig de bepalingen van artikel 2) van deze AV. Dergelijke Verkoopovereenkomst is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, aan de Bijzondere Veilingvoorwaarden en aan eventuele toepasselijke Specifieke Voorwaarden, en kan op verzoek van Fleequid worden vastgesteld in een individueel Contract.

8.3 Met de definitieve Toewijzing heeft Fleequid recht op verschuldigde Commissies, Tarieven en andere overeengekomen vergoedingen.

8.4 Aan het einde van de Veiling, wanneer het Voertuig aan de Bieder toegewezen, wordt de Waarborgsom, - na verificatie door Fleequid van de betaling door de Koper van alle verschuldigde bedragen uit hoofde van de Toewijzingsprijs, de Commissies, de Tarieven en enige andere verschuldigde som in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, volledig terugbetaald, zonder rente, binnen 3 dagen na de voltooiing van deze verificatie. In het andere geval, indien de Veiling niet tot een Toewijzing leidt, wordt de Waarborgsom door Fleequid terugbetaald aan de Bieder, zonder rente, binnen de 3 dagen na afloop van de periode waarin het door de Bieder uitgebrachte Bod bindend blijft voor hem in overeenstemming met deze AV (zie in het bijzonder Art. 7.7). De Bieder erkent en aanvaardt het recht van Fleequid om de Waarborgsom geheel of gedeeltelijk in te houden en te verrekenen met de betaling van boetes, rente en elk ander bedrag dat de Bieder contractueel verschuldigd is aan Fleequid op grond van deze Algemene Voorwaarden.

9. VOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP VAN VOERTUIGEN VAN DE VERKOPER DOOR FLEEQUID VOOR WEDERVERKOOP AAN DE DAADWERKELIJKE KOPER.

9.1 Na de Veiling van een Voertuig verbindt Fleequid zich ertoe bijstand te verlenen om het verkoopproces en alle formaliteiten, met inbegrip van administratieve en juridische formaliteiten, met betrekking tot de eigendomsoverdracht van de Voertuigen van de Verkoper aan de Koper te vergemakkelijken. Bij deze transactie wordt het Voertuig formeel verworven door Fleequid (als formele koper) en vervolgens overgedragen aan de Koper (als feitelijke koper). Deze transactie, Wederverkoop genoemd, wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in deze AV.

9.2 Het wederverkoopproces omvat in de eerste plaats het sluiten van een overeenkomst, waarbij Fleequid, handelend in eigen naam maar voor rekening van de Koper, het Voertuig aankoopt van de Verkoper, onder de voorwaarden die in het voorgaande artikel zijn uiteengezet.

9.3 De prijs van het Voertuig die Fleequid aan de Verkoper verschuldigd is, komt overeen met de Toewijzingsprijs, en wordt betaald na aftrek van de Commissies, Tarieven en eventuele andere bedragen die de Verkoper aan Fleequid verschuldigd is. Dit bedrag wordt pas uitbetaald nadat de succesvolle Koper van de Veiling (de daadwerkelijke eind Koper) aan Fleequid de Toewijzingsprijs en alle overige verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. Er dient te worden opgemerkt dat het overschrijden van de Reserveprijs, zoals door Fleequid vastgesteld op basis van de door de Verkoper bepaalde PMIV, volgens het Tariefschema van Fleequid resulteert in een netto-opbrengst voor de Verkoper die ten minste gelijk is aan de PMIV, tenzij de Verkoper uitdrukkelijk een bod aanvaardt dat lager is dan de Reserveprijs.

9.4 Na de mededeling van de Toewijzing van het Voertuig, verzoekt Fleequid de Verkoper om de verkoopfactuur van het Voertuig in Euro op te stellen. Om betaling te ontvangen, dient de Verkoper binnen de 5 dagen een verkoopfactuur uit te reiken overeenkomstig het door Fleequid meegedeelde model. Deze factuur vermeldt de Toewijzingsprijs van het Voertuig,

alsook de aan Fleequid verschuldigde Commissies

a voor de verkoopopdracht, de Tarieven voor de gevraagde Diensten en eventuele onkostenvergoedingen die aan Fleequid verschuldigd zijn in overeenstemming met deze AV en andere toepasselijke contractuele afspraken, vermeerderd met BTW indien wettelijk verschuldigd. Na verrekening van de verschuldigde bedragen (welke verrekening de Verkoper uitdrukkelijk toestaat) betaalt Fleequid de verkoopfactuur aan de Verkoper. Het verzoek en de uitgifte van de factuur zijn van louter administratieve aard en vormen geenszins de bevestiging van de vervulling van de voorwaarden vermeld in Art. 6.8, waarvan de volledige geldigheid van de Verkoopovereenkomst afhankelijk blijft. De betaling van de factuur aan de Verkoper blijft in ieder geval afhankelijk van de ontvangst door Fleequid van de door de succesvolle Koper verschuldigde bedragen. In het geval van een vertraging bij het uitreiken van de factuur na de termijn van 5 dagen, is de Verkoper een boete verschuldigd van € 150,00 voor elke dag vertraging, welke Fleequid het recht heeft te verrekenen met het factuurbedrag.

9.5 Binnen 5 dagen na de betaling draagt de Verkoper formeel de eigendom van het Voertuig over aan Fleequid door de nummerplaten en alle documenten die noodzakelijk zijn voor de registratie van het Voertuig en de doorhaling van eventuele van Bezwaren aan Fleequid te bezorgen. Voor Voertuigen die reeds in Italië zijn ingeschreven, verbindt de Verkoper zich ertoe deze over te dragen aan Fleequid onder het zogenaamde 'mini-passaggio'-regime, d.w.z. met de vrijstellingen voorzien in Italiaans Wetsdecreet nr. 446/1997 (de zogenaamde Wet Dini) en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen. Met betrekking tot Voertuigen die niet in Italië zijn ingeschreven, dient de Verkoper de Voertuigen uit te schrijven in het land van herkomst en alle overige formaliteiten te vervullen die binnen zijn bevoegdheid vallen en die noodzakelijk zijn voor Fleequid in staat stellen de tenaamstelling en verhandelbaarheid van de Voertuigen te verkrijgen. Indien dit niet binnen de gestelde termijn gebeurt om redenen die niet aan Fleequid kunnen worden toegerekend, kan Fleequid, onverminderd alle andere rechten onder deze AV, een boete opleggen van € 150,00 per dag vertraging.

9.6 Na betaling staat de Verkoper toe dat het Voertuig wordt afgehaald door de uiteindelijke Koper of door een andere aangewezen persoon. Dit afhalen dient te gebeuren binnen de 10 dagen na de datum waarop Fleequid aan de Verkoper heeft meegedeeld bereid te zijn de goederen in ontvangst te nemen. De Verkoper verbindt zich ertoe het Voertuig te leveren in overeenstemming met de beschrijving op de Marketplace, de Technische Specificaties en alle andere informatie die wordt vermeld, betrekking heeft op of vervat is in het Verkoopvoorstel. Behoudens de gevallen waarin het Voertuig *vanaf het begin* uitdrukkelijk is aangeduid als niet-rijdend of bestemd voor sloop, dient de Verkoper het Voertuig in een redelijke staat voor de levering voor te bereiden, waarbij hij garandeert dat het geschikt is voor gebruik en voorzien is van de onderdelen die essentieel zijn voor de normale werking, waaronder minimaal vereiste vloeistofniveaus, een functionerend startstelsel en banden in een toestand die het transport mogelijk maakt. Indien, op het moment van afhaling door de Koper of door de door Fleequid aangewezen persoon, het Voertuig niet geschikt is voor verplaatsing of transport vanwege gebreken of tekortkomingen die aan de Verkoper kunnen worden toegerekend (zoals het ontbreken van essentiële vloeistoffen, een lege batterij, defecten aan het brandstof- of

remsysteem, ongeschikte banden), en mits het Voertuig in het Verkoopvoorstel niet uitdrukkelijk is aangeduid als "niet-rijdend" of "bestemd voor sloop", is de Verkoper aan Fleequid een boete verschuldigd van € 500,00 (vijfhonderd euro) per Voertuig vermeerderd met de volledige terugbetaling van alle bijkomende kosten en uitgaven die noodzakelijk zijn om

de afhaling en het transport mogelijk te maken, onverminderd het recht op vergoeding van verdere schade. De Verkoper zal zich onthouden van elk gedrag dat erop gericht is de staat van het Voertuig na de Toewijzing te wijzigen, met inbegrip van het verwijderen van onderdelen of accessoires, het vervangen door versleten of inferieure onderdelen, of ander handelen te kwader trouw dat de waarde, functionaliteit of verkoopbaarheid ervan kan schaden. In dergelijke gevallen heeft Fleequid, onverminderd het recht op vergoeding van verdere schade, het recht om de Verkoper een boete op te leggen van EUR 3.000,00 (drieduizend euro) voor elk Voertuig dat in strijd met deze bepalingen wordt geleverd.

9.7 Fleequid, in zijn hoedanigheid van Koper van het Voertuig van de Verkoper met het oog op de daaropvolgende Wederverkoop, kan eventuele afwijkingen (zichtbare gebreken) melden binnen 15 dagen na de levering van het Voertuig op de locatie van de Koper, of vanaf de datum waarop deze gerechtigd is om eventuele afwijkingen of zichtbare gebreken te melden overeenkomstig deze AV of de Overeenkomst waarbij Fleequid het Voertuig overdraagt aan de Koper in het kader van het Wederverkoopproces.. Dit termijn wordt verlengd tot één (1) maand voor eventuele verborgen gebreken.

9.8 De betaling van de prijs van het Voertuig of het bezit of de bewaring ervan door Fleequid tijdens de Veiling houdt geen aanvaarding in van het Voertuig als vrij van gebreken, noch een erkenning van de conformiteit ervan met het Verkoopvoorstel.

9.9 Indien het Voertuig niet binnen 30 dagen na de eigendomsoverdracht ten gunste van de uiteindelijke Koper wordt afgehaald, heeft de Verkoper recht op een vergoeding van € 10 (tien euro) per dag voor het stallen van het Voertuig.

9.10 Fleequid heeft in elk geval het recht om de met de Verkoper gesloten Verkoopovereenkomst met het oog op Wederverkoop, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, overeenkomstig artikel 1456 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, indien: (a) er bestaan bezwaren op of met betrekking tot de Voertuigen die niet zijn vermeld in het Verkoopvoorstel, of er zijn nadien bijkomende bezwaren aangebracht; (b) de netto-opbrengst van de Verkoper is onvoldoende om de vorderingen van schuldeisers te voldoen en de Commissies van Fleequid te betalen nadat het goed is vrijgegeven; (c) de begunstigden van de bezwaring op het Voertuig van de Verkoper weigeren deze vrij te geven en/of de vrije verkoop van het Voertuig toe te staan; (d) de Verkoper heeft enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geschonden; (e) de Verkoper heeft tijdens de registratie, bij het indienen van het Verkoopvoorstel of daarna onjuiste, frauduleuze, verouderde of onvolledige informatie verstrekt; (f) de Verkoper heeft toepasselijke wet- of regelgeving overtreden of rechten van derden geschonden; (g) Fleequid is te goeder trouw van mening dat een dergelijke maatregel redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid van de Marketplace, van Fleequid zelf of van de Koper te beschermen; (h) ontbinding is noodzakelijk om fraude te voorkomen, risico's te beoordelen, om veiligheidsredenen, om te voldoen aan milieuwetgeving of voor onderzoeksdoeleinden;

(i) de Verkoper komt zijn verplichting tot levering van de Voertuigen niet na. In het geval van ontbinding op grond van een van de bovenstaande omstandigheden zal de Verkoper, naast elk ander rechtsmiddel dat Fleequid ter beschikking staat, aan Fleequid betalen: (l) Commissies

voor de verkoop van het in de Toewijzing toegewezen Voertuig,

(m) eventuele kosten die Fleequid heeft gemaakt in verband met het verkoopproces. In aanvulling op het voorgaande, in het geval van ontbinding om de redenen uiteengezet in punten (d), (e), (f), (g), (h) of (i) van dit artikel,

is de Verkoper aan Fleequid een boete verschuldigd gelijk aan 30% van de waarde die als Reserveprijs is vastgesteld bij de eerste Veiling op de Marketplace.

10. VOORWAARDEN DIE DE WEDERVERKOOP VAN VOERTUIGEN DOOR FLEEQUID AAN DE DAADWERKELIJKE UITEINDELIJKE KOPER REGELEN.

10.1 Wanneer een Voertuig wordt verkocht op een Veiling, via Wederverkoop en in overeenstemming met artikel 9.1 hierboven, draagt Fleequid, in haar hoedanigheid van commissionair, de Verkoopovereenkomst over aan de respectieve opdrachtgevers van aan- en verkoop via Wederverkoop.. Daarbij wordt het Voertuig formeel aangekocht door Fleequid van de Verkoper en vervolgens overgedragen aan de uiteindelijke (en feitelijke) Koper, die de Toewijzing heeft verkregen.

10.2 Na de Toewijzing ontvangt de Koper van Fleequid de factuur voor het Voertuig, waarvan het bedrag overeenkomt met de Toewijzingsprijs van het Voertuig, vermeerderd met de aan Fleequid verschuldigde Commissies, de Vergoedingen voor eventueel gevraagde Diensten en eventuele andere onkostenvergoedingen in overeenstemming met deze AV en alle andere toepasselijke contractuele afspraken, vermeerderd met eventueel toepasselijke BTW.

10.3 Met de uitgifte van de factuur door Fleequid gaat elk risico met betrekking tot het Voertuig, inclusief het risico van verlies, over op de Koper. De Koper is verplicht alle aan Fleequid verschuldigde bedragen per bankoverschrijving te betalen, uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Tenzij anders overeengekomen, dient het bedrag volledig te worden betaald, zonder enige verrekening met andere vorderingen van Koper op Fleequid of de feitelijke Verkoper. In het bijzonder mag de Koper niet weigeren verschuldigde bedrag te betalen door zich te beroepen op andere werkelijke of vermeende, vorderingen jegens Fleequid en/of de Verkoper in verband met de Veiling of andere contractuele betrekkingen. Eventuele bijkomende kosten of uitgaven, ook voor Diensten waarvan het bedrag niet vooraf kan worden vastgesteld, kunnen door Fleequid ook op een later tijdstip worden gevorderd en gefactureerd, en dienen door de Koper te worden betaald uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. De Koper verbindt zich ertoe om Fleequid onverwijld, en uiterlijk binnen de 3 dagen na de kennisgeving van Toewijzing, alle informatie te verstrekken die nodig kan zijn voor de facturatie en/of tenaamstelling van de Voertuigen. Indien de Koper de door Fleequid uitgereikte facturen niet betaalt, kan Fleequid een betalingsherinnering sturen. Indien Fleequid geen volledige betaling ontvangt binnen de 7 dagen, erkent en aanvaardt de Koper het recht van Fleequid om de Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig Art. 1456 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek en/of de verkoop te annuleren en/of de gebruikersaccount van de Koper te blokkeren. Gedeeltelijke betalingen zijn niet toegestaan. In het geval van gedeeltelijke betaling: a) indien het saldo wordt voldaan binnen de termijn van 3 dagen, maar in meerdere overschrijvingen, wordt een administratieve boete van € 150,00 toegepast voor elk toegewezen Voertuig; b) indien het saldo wordt voldaan na 3 dagen, maar binnen een totaal van 7 dagen vanaf de factuurdatum, wordt een boete van € 350,00 toegepast voor elk Voertuig, vermeerderd met de verpagingsrente overeenkomstig Italiaans Wetsdecreet nr. 231/2002 en onverminderd het recht op vergoeding van hogere

schade; c) indien het saldo na deze termijn niet is voldaan, kan Fleequid de Overeenkomst ontbinden of de verkoop annuleren en, naast de boetes voorzien in Art.

10.4), een bijkomende boete van € 500,00 per Voertuig toepassen, onverminderd het recht op vergoeding van hogere schade.

10.4 Indien Fleequid besluit de Verkoopovereenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 10.3) of de verkoop te annuleren wegens niet-betaling van het volledige bedrag door de Koper, heeft Fleequid in elk geval recht betaling van de Commissies, ten bedrage van driemaal de boetes, de Vergoedingen voor de reeds verleende Diensten alsook op de betaling van een boete van € 1.000,00 voor elk van de Voertuigen waarop de Toewijzing betrekking heeft.

10.5 De Koper erkent en aanvaardt dat de Koop- en Verkoopovereenkomst die na de Toewijzing met Fleequid is gesloten, niet kan worden ontbonden, behalve door Fleequid onder de voorwaarden en op de wijze zoals bepaald in deze AV of andere toepasselijke contractuele afspraken.. De Koper begrijpt en aanvaardt dat de Wederverkoop door Fleequid uitsluitend plaatsvindt om de overdracht van het Voertuig van de feitelijke Verkoper aan de Koper te vergemakkelijken. De Verkoopovereenkomst tussen Fleequid en de Koper is onderworpen aan de clausule "*salvo il venduto (onder voorbehoud van verkoop)t*" en is derhalve afhankelijk van de daadwerkelijke beschikbaarheid van het Voertuig bij de Verkoper en de daadwerkelijke levering en verkoop daarvan door deze aan Fleequid. Ondanks het feit dat de Verkoper zich met het Verkoopvoorstel onherroepelijk verbindt tot de verkoop van het Voertuig , kan Fleequid in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de verkoopverplichtingen door de feitelijke Verkoper, noch voor verlies, non-conformiteit of onbeschikbaarheid van het Voertuig op het moment van aankoop of afhaling.

10.6 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst of vermeld in het Veilingformulier of andere documentatie die op de Marketplace beschikbaar is, vindt de levering van het Voertuig plaats op de statutaire zetel van de Verkoper of op een andere locatie die door Fleequid is aangegeven in de kennisgeving van terbeschikkingstelling voor het ophalen van het Voertuig (EXW -Incoterms 2020). Het staat ter keuze van de Koper om Fleequid, ook na afloop van de Veiling, te verzoeken het transport te organiseren van de plaats van levering naar een andere door de Koper opgegeven locatie. De laatstgenoemde Dienst is een aanvullende dienst waarvan de daadwerkelijke beschikbaarheid door Fleequid niet wordt gegarandeerd en die, wanneer beschikbaar, onderworpen is aan specifieke Tarieven (of een afzonderlijke offerte van Fleequid) en aan de voorafgaande goedkeuring van specifieke Voorwaarden.

10.7 Nadat de feitelijke Verkoper alle documenten en informatie heeft verstrekt die noodzakelijk is voor de eigendomsoverdracht van het Voertuig, zal Fleequid binnen 10 dagen overgaan tot overdracht van de eigendom aan de Koper en de beschikbaarheid van het Voertuig voor levering meedelen. De levering dient plaats te vinden binnen 10 dagen na de datum van deze kennisgeving. De kennisgeving van de beschikbaarheid van het Voertuig voor levering geldt als ingebrekestelling van de schuldeiser overeenkomstig Art. 1206 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek (*mora credendi*). Indien deze 10 dagen verstrijken zonder dat de Koper het Voertuig heeft opgehaald, kan Fleequid een boete van €50,00 per dag vertraging in rekening brengen. Indien er in elk geval 30 dagen verstrijken vanaf de datum van kennisgeving van de beschikbaarheid van het Voertuig voor afhaling zonder dat levering heeft plaatsgevonden, heeft Fleequid het recht om de Verkoopovereenkomst te ontbinden of op te

treden overeenkomstig toepasselijke wetgeving en deze AV. De Koper erkent dat, voor de volledige rechtsgeldigheid van de eigendomsoverdracht van het Voertuig,

alle registratie-, overschrijvings- en inschrijvingsformaliteiten moeten worden voltooid die vereist zijn krachtens de toepasselijke regelgeving betrokken land. In de normale gang van zaken kan het voertuig pas worden afgehaald nadat deze formaliteiten zijn voltooid. Uitzonderlijk en om aantoonbare dringende redenen kan Fleequid de Koper toestemming geven om het Voertuig op te halen voordat deze formaliteiten zijn voltooid. In dat geval: (a) erkent en aanvaardt de Koper dat hij Fleequid zal vrijwaren en schadeloosstellen voor alle administratieve, fiscale, vermogensrechtelijke- of andere gevolgen die voortvloeien uit het bezit of het in verkeer brengen van het Voertuig dat nog formeel op naam van Fleequid of van derden geregistreerd staat; b) verbindt de Koper zich ertoe om, of eraan mee te werken dat, alle definitieve registratie- of overdrachtsformaliteiten die vereist zijn krachtens toepasselijke regelgeving worden voltooid, binnen uiterlijk 5 (vijf) dagen na de datum van de verwachte afhaling van het Voertuig, tenzij Fleequid schriftelijk een andere termijn meedeelt; c) verbindt de Koper zich ertoe om Fleequid binnen de termijn van 1 dag na afgifte door de bevoegde autoriteiten een passend bewijsdocument te bezorgen van het leveren van de overdrachtsformaliteiten.

Bij overschrijding van de hierboven vermelde termijn van 5 dagen (of een van de andere termijn die door Fleequid schriftelijk is meegedeeld) is de Koper aan Fleequid een boete verschuldigd van € 150,00 per dag vertraging, onverminderd het recht van Fleequid op vergoeding van eventuele verdere schade. Indien de vertraging meer dan 30 (dertig) dagen bedraagt, heeft Fleequid het recht om de Verkoopovereenkomst te ontbinden of, naar eigen goeddunken, de bevoegde autoriteiten te verzoeken om de gedwongen registratie van het Voertuig op naam van de Koper te bewerkstelligen. In dit geval is de Koper, naast de betaling van de reeds vervallen boetes, in elk geval gehouden om Fleequid te vergoeden voor alle door haar geleden schade, lasten en kosten.

10.8 Normaal gesproken stelt Fleequid de Voertuigen beschikbaar voor afhaling door de Koper, binnen 30 dagen na de datum waarop Fleequid van de Koper de volledige betaling heeft ontvangen van alle verschuldigde bedragen naar aanleiding van de Toewijzing. De Koper erkent en aanvaardt dat deze leveringstermijnen indicatief zijn en geen essentiële termijnen vormen in de zin van Artikel 1457 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek. Wat de leveringstermijnen betreft, erkent en aanvaardt de Koper dat uitdrukkingen zoals "uiterlijk binnen", "levering uiterlijk tegen" of vergelijkbare formuleringen, waar ook opgenomen of overeengekomen, voor Fleequid geen dwingende waarde hebben, maar louter ordertermijnen zijn. Fleequid kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertraagde of niet-uitvoering van de levering indien deze, , bij wijze van voorbeeld en zonder beperking het gevolg is van: a) onvoldoende technische gegevens, onnauwkeurigheden of vertragingen van de Koper bij het verstrekken aan Fleequid van informatie of gegevens die noodzakelijk zijn voor het transport van het Voertuig; b) moeilijkheden bij het verkrijgen van het Voertuig van de Verkoper; c) gedeeltelijke of volledige stakingen, stroomonderbrekingen, natuurrampen, door de overheid opgelegde maatregelen, transportproblemen, gevallen van overmacht, rellen, terroristische aanslagen en enig andere oorzaken van overmacht; d) vertragingen aan de zijde van de vervoerder, leveranciers of onderaannemers van Fleequid. De Koper erkent en

aanvaardt dat Fleequid in geen geval gehouden is tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling wegens overschrijding van de leveringstermijnen, zelfs indien deze uitdrukkelijk als peremptoir zijn vastgesteld, voor zover de vertraging te wijten is aan één of meer van de hierboven vermelde omstandigheden.

10.9 De Koper is verplicht het Voertuig af te halen in overeenstemming met de instructies die door Fleequid zijn verstrekt in de kennisgeving van terbeschikkingstelling van het Voertuig.. Bij de aflevering wordt gezamenlijk een overdrachtsrapport opgesteld waaruit blijkt dat het Voertuig overeenkomt met de kenmerken en de staat van het verkochte Voertuig. Indien de Koper het Voertuig ophaalt via een door hem aangewezen vervoerder, erkent en aanvaardt de Koper dat deze derde partij in bezit moet zijn van een volmacht, gemachtigd moet zijn tot de afhaling en over de nodige bevoegdheden moet beschikken om de Koper te vertegenwoordigen bij het uitvoeren van alle controles die noodzakelijk zijn voor de aanvaarding van het Voertuig. De Koper erkent en aanvaardt dat Fleequid niet verplicht is om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de als gemachtigde opgegeven persoon te verifiëren, en verbindt zich er derhalve toe om reeds nu de handelingen van de aangewezen derde te bekrachtigen, zelfs indien deze later niet over daadwerkelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt te beschikken.

10.10 Op uitdrukkelijk verzoek van de Koper en mits aanvaarding door Fleequid, zal Fleequid zorgdragen voor het transport van het Voertuig naar de door de Koper aangeduide locatie. Dit transport wordt uitgevoerd door Fleequid maar is steeds voor rekening en risico van de Koper. Fleequid is gemachtigd om het transport naar eigen inzicht door derden te laten uitvoeren. De Koper erkent en aanvaardt dat het transport over de weg kan plaatsvinden en dat het Voertuig daarom bij aflevering een kilometerstand kan vertonen die tot 5.000 (vijfduizend) km hoger ligt dan de kilometerstand die daadwerkelijk op het Veilingformulier, op de Marketplace of in de Technische Specificaties is vermeld.

10.11 De Koper is in elk geval verplicht om bij de aflevering na te gaan of het Voertuig overeenstemt met de beschrijving van de Verkoper en de gegevens vermeld in het Veilingformulier waarop het is toegewezen. Bij de afhaling dient de Koper het Voertuig te inspecteren om de overeenstemming van het chassisnummer te verifiëren, alsook om eventuele niet eerder door de Verkoper gemelde gebreken en de aanwezigheid van alle in de verkoopprijs inbegrepen accessoires, te controleren. In het geval dat niet eerder gemelde schade of het ontbreken van een of meer accessoires wordt vastgesteld, dient de Koper hiervan melding te maken op het document dat bij de aflevering wordt ingevuld. De Koper erkent en aanvaardt dat de inontvangstneming van het Voertuig zonder onmiddellijke, schriftelijke melding van eventuele gemakkelijk vast te stellen afwijkingen, of het ontbreken van het afleveringsrapport, geldt als bewijs van onvoorwaardelijke aanvaarding van het Voertuig als zijnde conform en vrij van gebreken. Indien de aflevering plaatsvindt aan een derde partij die door de Koper met het transport is belast, rust op de Koper de verplichting om de vervoerder duidelijke instructies te geven over de controles die bij aflevering moeten worden verricht voor de vermelding van eventuele gebreken en/of non-conformiteiten van het Voertuig. De vermelding van eventuele afwijkingen op het afleveringsrapport van het Voertuig vormt in geen geval een formele kennisgeving van een klacht door de Koper, noch een erkenning van het bestaan ervan door Fleequid. Om geen afstand te doen van rechten die verband houden met eventuele bij de aflevering vermelde afwijkingen, dient de Koper Fleequid tevens schriftelijk, binnen de termijnen en op de wijze bepaald in artikel 13) van een formele

klacht in kennis te stellen.

11. VOORWAARDEN VOOR DE RECHTSTREEKSE VERKOOP VAN VOERTUIGEN VAN DE VERKOPER AAN DE KOPER WANNEER FLEEQUID OPTREEDT ALS LOUTER TUSSENPERSOON .

11.1 Wanneer Fleequid enkel optreedt als Tussenpersoon, zonder het Wederverkoopproces te activeren, ontvangen zowel de Koper als de Verkoper van Fleequid een kennisgeving van de tot stand gekomen Toewijzing, samen met een factuur voor de Commissies en eventuele andere vergoedingen of onkostenvergoedingen die aan Fleequid verschuldigd zijn, zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden of vermeld in eventuele andere toepasselijke overeenkomsten.. Op verzoek van Fleequid dienen de Koper en Verkoper binnen en uiterlijk 3 dagen alle informatie verstrekken die noodzakelijk is voor de correcte facturatie van de aan Fleequid verschuldigde bedragen. Zodra Fleequid de inning heeft geverifieerd van de totale bedragen die de Partijen haar verschuldigd zijn, zal Fleequid binnen de 3 dagen de gegevens van de Koper aan de Verkoper en de gegevens van de Verkoper aan de Koper meedelen, teneinde de uitgifte van de factuur voor de verkoop van het Voertuig door de Verkoper te vergemakkelijken en aldus het facturatieproces te bevorderen. Na ontvangst door Fleequid van de gegevens van de Koper, zal de Verkoper binnen de 5 dagen, rechtstreeks aan de Koper de verkoopfactuur en de bankgegevens meedelen die nodig voor de betaling van de prijs. Het bedrag van deze factuur dient overeen te komen met de Toewijzingsprijs vermeerderd met eventuele BTW, indien van toepassing. In het geval van vertraging bij het uitreiken van de verkoopfactuur voor het Voertuig, erkent en aanvaardt de Verkoper het recht van Fleequid om een boete van € 150,00 per dag vertraging toe te passen en te ontvangen, te rekenen vanaf de vierde dag na ontvangst van de gegevens van de Koper door Fleequid.

11.2 Met het uitreiken van de factuur door de Verkoper gaat elk risico met betrekking tot het Voertuig, inclusief het risico van tenietgaan, over op de Koper. De Koper dient alle aan de Verkoper verschuldigde bedragen per bankoverschrijving te betalen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, en dient binnen dezelfde termijn aan de Verkoper alle informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn voor de overdracht van het Voertuig aan hem. Tenzij anders overeengekomen, dient het bedrag van de factuur voor de verkoop van het Voertuig volledig door de Koper te worden betaald, zonder enige verrekening met andere vorderingen. Indien de Koper de door de Verkoper uitgereikte factuur niet voldoet, kan Fleequid een betalingsherinnering verzenden. Indien de Verkoper niet binnen de 7 dagen de volledige betaling ontvangt, erkent en aanvaardt de Koper het recht van Fleequid en de Verkoper om de Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig Art. 1456 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, en in elk geval het recht van Fleequid om de verkoop te annuleren en/of de toegang van de Koper tot het platform te blokkeren. Gedeeltelijke betalingen zijn onder geen enkele voorwaarde toegestaan. In het geval van gedeeltelijke betalingen heeft Fleequid het recht om aan de Koper een boete op te leggen van € 350,00 indien het totaal van de ontvangen bedragen op de vervaldatum overeenkomt met het totaal van de aan Fleequid en/of de Verkoper verschuldigde bedragen of 5% van de Toewijzingsprijs in alle overige gevallen.

11.3 Indien Fleequid besluit om de Verkoopovereenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 11.2) of om de verkoop te annuleren wegens het niet-volledig betalen door de Koper aan de Verkoper, behoudt Fleequid niettemin het recht op betaling van de door de Koper

verschuldigde Commissies, de Vergoedingen voor reeds geleverde diensten evenals een boete van € 1.000,00 voor elk Voertuig waarop de Toewijzing betrekking heeft.

11.4 Met uitzondering van Voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor sloop, dient de Verkoper, nadat de Koper hem alle documenten en informatie heeft verstrekt die nodig zijn voor de eigendomsoverdracht van het Voertuig, binnen 20 dagen over te gaan tot de eigendomsoverdracht aan de Koper en deze schriftelijk in kennis te stellen van de beschikbaarheid van het Voertuig voor levering, die, - tenzij tussen de Partijen anders is overeengekomen -, uiterlijk binnen 10 dagen na de datum van deze kennisgeving moet plaatsvinden.. De kennisgeving door de Verkoper van de beschikbaarheid van het Voertuig voor levering vormt een daad van schuldeiserverzuim overeenkomstig Art. 1206 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek (*mora credendi*).

11.5 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst of vermeld in het Veilingformulier of andere documentatie die op de Marketplace beschikbaar is, vindt de levering van het Voertuig plaats op de statutaire zetel van de Verkoper (EXW -Incoterms 2020).

11.6 Indien het Voertuig niet binnen de hierboven vermelde termijnen aan de Koper wordt geleverd, erkent en aanvaardt de Verkoper het recht van zowel de Koper als Fleequid om de Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig Art. 1456 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, en in elk geval het recht van Fleequid om de verkoop te annuleren en/of de toegang van de Verkoper tot het platform te blokkeren. De ontbinding van de Koopovereenkomst laat in elk geval het recht van Fleequid onverlet op betaling van de Commissies, de Tarieven voor de reeds verleende diensten en alle andere terugbetalingen van kosten die verschuldigd kunnen zijn.

11.7 Indien Fleequid of de Koper besluit om de Koopovereenkomst te ontbinden overeenkomstig met artikel 11.6), of indien Fleequid besluit om de verkoop te annuleren wegens niet-levering van het Voertuig door de Verkoper, behoudt Fleequid niettemin het recht op de door de Verkoper verschuldigde Commissies ten bedrage van driemaal de Tarieven voor reeds verleende diensten, alsook op betaling door de Verkoper van een bijkomende boete van € 1.000,00 voor elk van Voertuig waarop de Toewijzing betrekking heeft en dat niet aan de Koper is geleverd.

11.8 Indien het door de Verkoper aan de Koper geleverde Voertuig schade, vertoont, accessoires mist of op andere punten afwijkt ten opzichte van hetgeen wat de Verkoper heeft opgegeven, dient de Koper deze vast te leggen in het afleveringsrapport, dat in tweevoud met de Verkoper (en indien van toepassing ook bij de vervoerder) moet worden ondertekend, en de klacht onmiddellijk aan Fleequid te melden op de wijze zoals bepaald in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

12. UITSLUITING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID VAN FLEEQUID VOOR HET PROCES VAN WEDERVERKOOP VAN VOERTUIGEN.

12.1 Kopers erkennen en aanvaarden dat Voertuigen die via de Marketplace worden aangeboden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, tweedehands zijn niet nieuw en niet van nieuwe productie.

12.2 De informatie over voertuigen, accessoires en andere goederen die Fleequid worden aangeboden, is doorgaans gebaseerd op gegevens die door de Verkoper wordt verstrekt. De

Verkoper blijft als enige aansprakelijk voor de Technische Specificaties van het Voertuig, ook wanneer Fleequid de Wederverkoop verzorgt, het Voertuig vooraf zelf heeft geïnspecteerd of een technisch rapport heeft opgesteld, al dan niet door derden in haar opdracht. De Koper erkent en aanvaardt dat de in de Technische Specificaties of in de veilingdocumentatie vermelde kilometerstand van de Voertuigen, v

steeds een afwijking van maximaal van 15.000 km kan vertonen. Een verschil in kilometerstand van het Voertuig van niet meer dan 15.000 km ten opzichte van de vermelding op de Marketplace kan daarom in geen geval worden beschouwd als een gebrek of non-conformiteit.

12.3 De voertuigen die op de Marketplace worden verkocht, worden beschouwd als verkopen tussen professionals (B2B) onder de clausule "gezien, goedgekeurd en aanvaard" ("zoals ze zijn", "zoals beschikbaar"). De Koper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Fleequid geen enkele garantie verleent met betrekking tot het Voertuig of de afzonderlijke onderdelen daarvan. Alle diensten die Fleequid via de Marketplace aanbiedt, worden steeds op eigen risico van de Gebruiker geleverd. De Partijen erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk dat Fleequid, voor zover wettelijk toegestaan, volledig wordt gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid en van alle gevolgen die voortvloeien uit gebreken, - ook verborgen -, slijtage, onregelmatigheden, ongeschiktheid voor gebruik, of het ontbreken van de overeengekomen eigenschappen van het Voertuig of de accessoires, evenals uit eventuele onjuistheden onregelmatigheden, of misleidende verklaringen van de Verkoper in de Verkoopbelofte of van de Koper tijdens het aankoopproces. Fleequid kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die niet blijkt uit de gepubliceerde Technische Specificaties en/of foto's en/of inspectierapporten en die vooraf had kunnen worden vastgesteld.

12.4 De Koper erkent en aanvaardt dat i gebreken, defecten, specificaties, gebruiksvoorwaarden of afwijkingen in de staat van het Voertuig -ook wat betreft verborgen of niet gemakkelijk toegankelijke onderdelen - in geen geval als verborgen gebreken kunnen worden beschouwd, indien de Koper deze had kunnen vaststellen door gebruik te maken van de mogelijkheid die Fleequid heeft geboden om het Voertuig vóór het uitbrengen van een Veilingbod te inspecteren of te testen.

12.5 Met betrekking tot de ouderdom- en slijtage kan Fleequid in geen geval aansprakelijk worden gesteld, en is zij derhalve niet gehouden de Koper schadeloos te stellen of te vergoeden, voor eventuele gebreken, ook wanneer deze niet onmiddellijk zichtbaar en/of kenbaar zijn, die zich voordoen bij Voertuigen van het type bus met een kilometerstand van meer dan 250.000 km, of waarvan de eerste inschrijving meer dan vier (4) kalenderjaren heeft plaatsgevonden, bij Voertuigen die niet rijden en/of zijn aangegeven als beschadigd en/of uitsluitend voor sloop en/of waarvan de Toewijzingsprijs lager is dan € 50.000,00 (vijftigduizend euro).

12.6 Indien - zelfs in uitzonderlijke gevallen - sprake zou zijn van "verborgen gebreken" aan een Voertuig dat door Fleequid in het kader van de dienst van Wederverkoop is verkocht, erkent en aanvaardt de Koper dat Fleequid enkel optreedt als tussenpersoon in de transactie tussen Verkoper en Koper, waarbij Fleequid het Voertuig pas na Toewijzing van de Verkoper aankoopt. Fleequid is niet verplicht om het Voertuig te inspecteren en is in elk geval volledig gevrijwaard van aansprakelijkheid voor eventuele "verborgen gebreken" (art. 1495 Italiaans Burgerlijk Wetboek.). De Koper verbindt zich ertoe Fleequid te vrijwaren tegen iedere aanspraak of vordering tot garantie met betrekking tot eventuele "verborgen gebreken" van het Voertuig dat door Fleequid in het kader van de Wederverkoop is aangekocht. De

bepalingen van artikel 13 en 14 hieronder zijn in alle geval van toepassing.

13. KLACHTEN.

13.1 Gebruikers hebben het recht om klachten in te dienen bij Fleequid. Waar mogelijk en onverminderd de uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze AV, zal Fleequid zowel richting de Verkoper als richting de Koper, trachten te bemiddelen om geschillen met betrekking tot de verkoop van op de Marketplace aangeboden Voertuigen in der minne te regelen, zowel voor als na de Toewijzing.

13.2 In alle gevallen waarin de Koper stelt dat het Voertuig niet voldoet aan de in de Veiling vermelde Technische Specificaties of gebreken en/of defecten vertoont, en mits de Koper deze onrechtmatigheden bij aflevering heeft gemeld overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst of de toepasselijke AV, dient de Koper een formele, schriftelijke klacht bij Fleequid in te dienen door een e-mail te sturen naar claims@fleequid.com of via een ander middel waaruit de ontvangst door Fleequid blijkt.. Op straffe van verval moet de klacht uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van aflevering van het Voertuig door Fleequid zijn ontvangen, en onder de voorwaarde dat het Voertuig in die periode niet meer dan 1.000 km heeft gereden. Bij de klachten moeten alle gegevens en foto's worden toegevoegd die Fleequid nodig heeft om het dossier te beoordelen. Fleequid behoudt zich het recht voor om aanvullende bewijsstukken op te vragen, die binnen 5 dagen na het desbetreffende verzoek moeten worden verstrekt. Indien de vereiste informatie niet tijdig wordt aangeleverd, heeft Fleequid het recht om de ingediende klacht niet verder te behandelen en deze te sluiten. Fleequid behoudt zich het recht voor om klachten die niet voldoen aan de voorgeschreven termijnen, vormvereisten of inhoudelijke voorwaarden, buiten behandeling te laten.

13.3 Na indiening van de Klacht mag de Koper, behoudens in gevallen waarin herstel van het Voertuig aantoonbaar absoluut noodzakelijk is, geen enkele reparatie laten uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van Fleequid. De Koper verplicht zich in elk geval om de beschadigde onderdelen van Het Voertuig te bewaren en ter beschikking te stellen van Fleequid.

13.4 Fleequid heeft het recht om een eigen deskundige aan te wijzen om het Voertuig te inspecteren. Op verzoek van Fleequid is de Koper verplicht, voor eigen rekening en risico, een diagnose te stellen en/of een offerte van de reparatie van het Voertuig te laten opstellen.

13.5 Na beoordeling van het dossier heeft Fleequid het recht - maar niet de verplichting - zich naar beste vermogen in te spannen, eventueel met inschakeling van de Verkoper, om tot een voor de Klacht bevredigende oplossing te komen.

13.6 Fleequid verbindt zich ertoe om klachten binnen 15 dagen te behandelen nadat zij alle informatie heeft ontvangen die nodig is om het verzoek van de Koper te beoordelen, en de Koper te informeren over de genomen beslissing.

13.7 Op basis van haar discretionaire beoordeling kan Fleequid de Klacht toewijzen of gemotiveerd afwijzen. Fleequid behoudt zich in alle gevallen het recht voor om zowel aan de Verkoper als aan de Koper voorstellen te doen voor een minnelijke oplossing van het gerezen geschil. De Partijen erkennen en aanvaarden dat eventuele door Fleequid gedane schikkingsvoorstellen geen erkenning van aansprakelijkheid inhouden - noch van Fleequid, noch van de Verkoper - en evenmin een afstand van enig recht vervaltermijnen vormen. De communicatie

en informatie die tussen de Partijen worden uitgewisseld in het kader van de behandeling van de Klacht, zijn vertrouwelijk. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze informatie niet in rechte kan worden overgelegd en niet mag worden openbaar gemaakt. Overtreding van dit verbod op het gebruik of verspreiding van tijdens de klachtenprocedure uitgewisselde informatie en communicatie, geeft Fleequid het recht om aan de nalatige Gebruiker een contractuele boete van €5.000 (vijfduizend euro) op te leggen.

13.8 Indien de Klacht gegrond wordt verklaard, kan Fleequid besluiten om de reparatiekosten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te nemen bij een door haar aangewezen werkplaats, of – na ontvangst van een betaalde factuur die overeenkomt met een vooraf uitdrukkelijk goedgekeurde offerte - de door de Koper gemaakte reparatiekosten te vergoeden..

13.9 De Verkoper en de Koper aanvaarden en erkennen het recht van Fleequid om, naar eigen goeddunken en op elk moment, een Klacht af te handelen door de verkoop van het Voertuig te annuleren. Dit recht geldt ook in afwijking van de in deze AV opgenomen termijnen voor het melden van gebreken, ongeacht of de door de Koper gemelde gebreken gegrond zijn, en onverminderd de bepalingen inzake melding en/of verval die zijn vastgelegd in de Overeenkomst, in deze AV of in andere regels en afspraken die zowel de verkoop van de Voertuigen door de Verkoper aan Fleequid als de verkoop van dergelijke Voertuigen door Fleequid aan de uiteindelijke Koper regelen. In een dergelijk geval worden zowel de Verkoper als de Koper geacht Fleequid volledig te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot deze beslissing en verbinden zij zich ertoe actief met Fleequid samen te werken, zodat de Verkoper het Voertuig op eigen kosten en risico opnieuw in eigendom en bezit krijgt en de Koper de Toewijzingsprijs terugontvangt. De kosten van een nieuwe levering en eigendomsoverdracht van de Koper aan de Verkoper zijn, tenzij anders vermeld, voor rekening van de Verkoper, ook wanneer deze kosten door Fleequid zijn voorgesloten. Tenzij anders overeengekomen, is de Verkoper eveneens gehouden tot terugbetaling van de kosten die verband houden met de levering van het Voertuig aan de Koper, alsook de kosten die zijn gemaakt voor de formaliteiten met betrekking tot de eerdere eigendomsoverdracht van het Voertuig. De door Fleequid in rekening gebrachte Commissies, Tarieven, vergoedingen met betrekking tot de Veiling worden in geen geval door Fleequid terugbetaald, noch aan de Verkoper, noch aan de Koper.

14. VERBINDINGSCLAUSULE.

14.1 Onverminderd het voorgaande, en indien een geschil met betrekking tot een Voertuig niet minnelijk kan worden opgelost, of Fleequid naar eigen goeddunken beslist de verkoop niet te willen of te kunnen annuleren overeenkomstig het voorgaande artikel, erkennen en aanvaarden de Koper en de Verkoper dat de Wederverkoop door Fleequid uitsluitend plaatsvindt met het doel de aankoopprocedure van het Voertuig te vergemakkelijken, zonder enige verhoging van de verkoopprijs. Rekening houdend hiermee, en met het feit dat de aankoop door Fleequid bij de Verkoper plaatsvindt "op verkoop" (d.w.z. uitsluitend na Toewijzing) en enkel met het doel de eigendom van het Voertuig eenvoudiger te kunnen overdragen aan de Koper, erkennen en aanvaarden de Gebruikers dat Fleequid, wanneer zij

aan het einde van de Veiling overgaat tot de Wederverkoop van een Voertuig In wezen optreedt als tussenpersoon en enkel een feitelijke bemiddelingshandeling verricht.

14.2 In het licht van het voorgaande erkennen en aanvaarden zowel de Verkoper als de Koper dat, gelet op de intrinsieke contractuele samenhangband die bestaat tussen de Overeenkomst waarbij Fleequid het Voertuig van de Verkoper aankoopt en de Overeenkomst waarbij Fleequid het vervolgens aan de Koper doorverkoopt, en binnen de grenzen van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit eventuele garantie en/of conformiteit van de door Fleequid in het kader van de Wederverkoop verkochte Voertuigen, iedere vordering, gerechtelijke actie, exceptie of gerechtelijke verweer uitsluitend door de Koper tegen de Verkoper, of omgekeerd, dient te worden ingesteld. Dit alles geldt overeenkomstig het principe zoals *mutatis mutandis* bevestigd door het Hof van Cassatie, (Verenigde Kamers) in het arrest van 05. 10.2015, nr.10.2015, nr.. 19785).

15. TOEPASSELIJK RECHT, TAAL EN BEVOEGDE RECHTBANK

15.1 Deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomsten en alle bepalingen die een rechtsverhouding regelen tussen Fleequid en de Gebruikers, of tussen één Gebruiker en een andere, zijn en blijven uitsluitend onderworpen aan het Italiaans recht.

15.2 Alle geschillen die betrekking hebben op de geldigheid, interpretatie, toepassing en/of beëindiging van deze Algemene Voorwaarden, Specifieke Voorwaarden, de Overeenkomsten of enige ander rechtsverkeer, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Como, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere eventueel bevoegde rechtbank.

15.3 De contractuele taal is Italiaans. Indien deze AV ook in andere talen worden opgesteld, is uitsluitend de Italiaanse versie bindend.

16. COMMUNICATIE.

16.1 Tenzij anders is bepaald, dient alle communicatie tussen Fleequid en Gebruikers schriftelijk te geschieden en te worden verzonden per aangetekende post met ontvangstbevestiging, per koeriersdienst of per e-mail naar het volgende adres:

ADOREA S.R.L.

Via Provinciale per Bizzarone, 43

22077 Olgiate Comasco (CO),

Cf. en BTW-nummer

04114790134 Tel.

+390287176063

e-mail info@fleequid.com

16.2 Kennisgevingen worden als geldig en bindend beschouwd op het moment van aflevering, indien verzonden per aangetekende post met ontvangstbevestiging; op het moment van overhandiging aan de koerier, indien verzonden per koeriersdienst; of op het moment van ontvangstbevestiging, indien verzonden per e-mail naar Fleequid.

16.3 Mededelingen van Fleequid worden verzonden naar de adressen, - inclusief eventuele gewone e-mailadressen - die door de Gebruiker bij de registratie zijn opgegeven. Deze mededelingen worden geacht te bekend te zijn bij en ontvangen te zijn door de geadresseerde zodra zij door Fleequid zijn verzonden. Elke wijziging van contactgegevens door Gebruikers

moet schriftelijk aan de andere Partij worden meegedeeld om als geldig te worden beschouwd.

36

Overeenkomstig en voor de toepassing van de artikelen 1341 en 1342 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek verklaart de Gebruiker uitdrukkelijk dat hij/zij de volgende bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard: Art. 1, Definities, letter. l), rechtspersoon "Fleequid" en toepasselijk fiscaal recht; Art. 2.3 Commissies door zowel verkoper als koper; Art. 2.4 Veilingprocedure en bepaling van de toewijzingsprijs; 2.5 Proces van Wederverkoop; Art. 3 Goedkeuring van eventuele algemene voorwaarden voorgesteld door Gebruikers, eenzijdige wijziging van de AV door Fleequid en de hiërarchie van de contractuele teksten; Art. 4.5 Beperkingen op het gebruik van de Marketplace; Art. 4.6 Maatregelen die Fleequid kan nemen bij overtreding van de gebruiksregels; Art. 4.7. Beëindiging; Art. 4.8 Boete; Art. 4.10 Vrijwaring van aansprakelijkheid inzake het functioneren van de Marketplace; Art. 4.11 Verwijdering van het Gebruikersprofiel en uitoefening van het herroepingsrecht; Art. 6 inzake Uitdrukkelijke ontbindingsclausule, exclusiviteit van de verkoop, de voorwaarden en duur van deze exclusiviteit, de mogelijkheid van een latere toewijzing, verkoopbeperkingen, vrijwaring van aansprakelijkheid, het technische dossier, boetes ten laste van de Verkoper; Art. 7 *Invitatio ad offerendum*, duur van het onherroepelijke aankoopaanbod, Bijzondere Veilingvoorwaarden, minimumprijs; Art. 8.4 Behandeling van de Waarborgsom; Art. 9.3 Betaling van de Prijs van het Voertuig; Art. 9.4 Schadevergoeding en boete; Art. 9.5 Boete; Art. 9.7 en 9.8 Termijn voor Kennisgeving van Gebreken; Art. 9.10 Uitdrukkelijke ontbindingsclausule en boete; Art. 10 Betalingsvoorwaarden, ontbinding, boetes, voorwaarden die de wederverkoop regelen en vrijwaring van aansprakelijkheid, kilometerstand, termijnen voor de controle van gebreken bij levering; Art. 11 Uitsluiting van garantie en vrijwaring van aansprakelijkheid van Fleequid, risico-overgang, uitdrukkelijke ontbindingsclausule, boetes, recht op annulering van de verkoop, uitsluiting van verborgen gebreken, aansprakelijkheidsbeperkingen op basis van kilometerstand en ouderdom van het voertuig; Art. 12 Aansprakelijkheidsbeperkingen 13 Klachten, voorstellen tot minnelijke oplossing, afhandeling van de klacht door Fleequid via annulering van de verkoop, verborgen gebreken, vrijwaring van aansprakelijkheid, "gezien, goedgekeurd en aanvaard" clausule en boetes; Art. 14 Verbindingsclausule, Art. 15 Toepasselijk recht, taal en bevoegde rechtbank.